

HƯỚNG DẪN
Công tác lập, đăng ký và quản lý sử dụng
hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân

Để thống nhất thực hiện Thông tư số 60/2020/TT-BCA, ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, Cục Hồ sơ nghiệp vụ hướng dẫn công tác lập, đăng ký và quản lý sử dụng hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân như sau:

Phần thứ nhất
CÔNG TÁC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỒ SƠ NGHIỆP VỤ

I. CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ

1. Phương pháp chung

1.1. Trong mỗi hồ sơ nghiệp vụ, tùy theo cấu tạo, số lượng tài liệu mà sắp xếp thành một hay nhiều tập; nếu tài liệu trong tập hồ sơ đã nhiều (khoảng 300 trang) thì lập thêm tập tiếp.

- Các tài liệu trong hồ sơ, tập hồ sơ được sắp xếp theo quá trình phát sinh, phát triển (hay diễn biến) của sự việc, nội dung và tính chất công việc; đảm bảo mối liên hệ về thời gian, tính lô-gíc của các tài liệu đó và được đánh số tờ, thống kê đầy đủ trong mẫu thống kê tài liệu có trong hồ sơ, tập hồ sơ (mẫu B3).

- Đối với hồ sơ ĐTCB lập cho địa bàn ổn định lâu dài như xã (tương đương) đối biên, cơ quan, mục tiêu... thì hồ sơ có thể hình thành nhiều tập ngay từ khi lập hồ sơ:

+ Tập hồ sơ phản ánh tình hình chung về xã (tương đương), cơ quan, mục tiêu; gồm các tài liệu: kế hoạch ĐTCB, báo cáo kết quả ĐTCB, sơ đồ tổ chức, nhận xét đánh giá định kỳ hàng năm.

+ Tập hồ sơ danh sách các loại đối tượng chính trị trên địa bàn.

+ Tập hồ sơ về các vụ, việc, hiện tượng xảy ra.

+ Tập hồ sơ danh sách lập cho đoàn ra nước ngoài công tác hoặc người nước ngoài vào địa bàn công tác (đối với ĐTCB một cơ quan, mục tiêu).

+ Tập hồ sơ gồm các tài liệu về tình hình tôn giáo, dân tộc... trong địa bàn.

- Đối với hồ sơ ĐTCB xã (tương đương) của các nước có biên giới tiếp giáp với Việt Nam do lực lượng An ninh đối ngoại chủ trì ĐTCB thì có thể hình thành nhiều tập ngay từ khi lập hồ sơ:

+ Tập hồ sơ phản ánh tình hình chung về xã (tương đương);

- + Tập hồ sơ phản ánh tình hình liên quan An ninh quốc gia;
- + Tập hồ sơ phản ánh tình hình vụ, việc; cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghi vấn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia;

- Hồ sơ ĐTCB lập cho các cơ quan cấp huyện có thể lập chung cho UBND huyện 01 hồ sơ ĐB (trong đó mỗi cơ quan trực thuộc lập một tập hồ sơ mang cùng số đăng ký hồ sơ ĐB của UBND huyện).

- Hồ sơ ĐTCB lập cho các văn phòng đại diện có thể lập cho mỗi văn phòng đại diện một hồ sơ hoặc lập chung cho nhiều văn phòng đại diện có cùng quốc gia, cùng lĩnh vực hoạt động trên cùng một địa bàn một hồ sơ ĐTCB (ví dụ: ĐTCB các Văn phòng đại diện Mỹ thuộc Quận 1 TP Hồ Chí Minh...).

1.2. Mỗi tập hồ sơ nghiệp vụ đều có các biểu mẫu chung để quản lý tài liệu như sau:

- Bìa hồ sơ (mẫu B6).
- Quyết định lập hồ sơ (mẫu B1).
- Bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ (mẫu B3).
- Danh sách người nghiên cứu hồ sơ (mẫu B4).
- Biên bản bàn giao hồ sơ (mẫu B9) khi có sự bàn giao hồ sơ cho cán bộ khác hoặc đơn vị khác.
- Quyết định kết thúc hồ sơ (mẫu B1) và bản định thời hạn bảo quản hồ sơ (mẫu B15) khi hồ sơ hoặc tập hồ sơ kết thúc.

Ngoài những biểu mẫu trên, đối với từng loại hồ sơ nghiệp vụ khác nhau thì có các biểu mẫu và các tài liệu phù hợp với từng nội dung của từng công tác nghiệp vụ cụ thể theo quy định tại Phần thứ nhất.

1.3. Việc lập hồ sơ của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp

Một địa bàn, tổ chức, mục tiêu, đối tượng... chỉ do 01 đơn vị chủ trì; khi có nhiều đơn vị tham gia điều tra nghiên cứu, quản lý hoặc đấu tranh và có nhu cầu tích lũy tài liệu thì lập, đăng ký hồ sơ phối hợp như sau:

- Cùng nơi đăng ký hồ sơ, cùng lực lượng đăng ký hồ sơ: Đơn vị chủ trì lập hồ sơ chính, đơn vị khác lập hồ sơ phối hợp, lấy số đăng ký cùng số với hồ sơ của đơn vị chủ trì.

- Khác nơi đăng ký hồ sơ, khác lực lượng đăng ký hồ sơ: Các đơn vị mang hồ sơ đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp để đăng ký (không lấy cùng số đăng ký với đơn vị chủ trì). Đối với hồ sơ chuyên án của đơn vị phối hợp đấu tranh, chỉ lấy bí số chung của chuyên án.

Tài liệu thu thập, tích lũy có trong hồ sơ phối hợp: Căn cứ vào yêu cầu nghiệp vụ của đơn vị chủ trì, hồ sơ của đơn vị phối hợp không nhất thiết phải có đầy đủ tài liệu như hồ sơ của đơn vị chủ trì.

1.4. Việc lập, đăng ký hồ sơ nghiệp vụ An ninh của Công an cấp xã

Lực lượng Công an xã đăng ký hồ sơ tại Tổ, Đội hồ sơ cấp huyện; lấy số đăng ký theo hệ thống số đăng ký hồ sơ Cảnh sát.

1.5. Thẩm quyền ký duyệt thẻ, biểu mẫu hồ sơ

Cấp lãnh đạo có thẩm quyền quyết định hoặc được giao thực hiện công tác nghiệp vụ, thi hành pháp luật liên quan đến hồ sơ nào thì có thẩm quyền quyết định lập hồ sơ đó; người lập hồ sơ là lãnh đạo cấp Trưởng phòng do Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách An ninh ký duyệt.

2. Các việc làm khi lập hồ sơ

2.1. Gửi yêu cầu tra cứu (mẫu B5).

- Khi có yêu cầu điều tra nghiên cứu về một người, tổ chức, vụ việc, địa bàn... các đơn vị nghiệp vụ phải gửi yêu cầu đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ nơi đăng ký để thu thập, sử dụng thông tin, tài liệu có sẵn trong hệ thống thông tin. Các trường hợp người dự tuyển làm lực lượng bí mật nếu có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài hoặc địa phương khác, đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ địa phương phải gửi "Yêu cầu tra cứu" (mẫu B5) về Cục Hồ sơ nghiệp vụ để kiểm tra trong cơ sở dữ liệu toàn quốc. Các đơn vị nghiệp vụ An ninh địa phương có thể gửi yêu cầu về Cục Hồ sơ nghiệp vụ khi cần thiết.

- Khi xây dựng lực lượng bí mật đơn vị nghiệp vụ phải gửi Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) kèm theo 01 thẻ A1-a về người dự tuyển xây dựng làm lực lượng bí mật. *Trường hợp trả lời của đơn vị có yêu cầu "Trao đổi", "Nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ ..."* thì cán bộ trình sát phải có báo cáo phản ánh kết quả trao đổi, nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ. Việc nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ lưu trữ và có nội dung phản ánh kết quả nghiên cứu trong hồ sơ đăng ký nhằm xem xét người dự tuyển có tài liệu phản ánh có ảnh hưởng đến tiêu chuẩn xây dựng LLBM hay không (lừa dối, phản bội; vi phạm pháp luật nghiêm trọng...). Đối với các trường hợp phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, đấu tranh với một con người cụ thể nhằm phản ánh tình hình hiện tại (trường hợp "Trao đổi...") cũng như nhân thân của cá nhân đó.

Thời hạn dự tuyển LLBM là 04 tháng, sau 04 tháng đơn vị nghiệp vụ chưa xây dựng LLBM thì phải gửi phiếu gia hạn (mẫu B5, ghi rõ "Gia hạn"), thời gian gia hạn thêm là 02 tháng và chỉ được gia hạn 01 lần.

- Khi xây dựng Hộp thư bí mật, đơn vị nghiệp vụ phải gửi 01 thẻ A8 về người dự tuyển xây dựng làm chủ hộp thư bí mật và Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đối với các thành viên có liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng (người được chủ sở hữu giao quản lý hộp thư) nơi làm hộp thư bí mật đó đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ nơi đăng ký để kiểm tra thông tin.

- Đối với người dự tuyển xây dựng làm lực lượng bí mật, chủ hộp thư bí mật được cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ trả lời đủ điều kiện xây dựng và sử dụng thì mới tiếp tục thực hiện các bước công việc tiếp theo.

- *Lực lượng An ninh ở các địa phương phải gửi phiếu "Yêu cầu tra cứu" (mẫu B5) đến Cục V06 trong các trường hợp sau:*

+ Đưa một đối tượng vào diện đấu tranh chuyên án.

+ Xác minh một người có nghi vấn xâm phạm ANQG mà người đó là Việt kiều, người nước ngoài, người đã hoặc đang công tác ở cơ quan Trung ương, người trước đây đã sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau.

+ Xác minh một người có nghi vấn trước đây đã cộng tác với cơ quan tình báo đối phương, đã làm nội gián cho địch.

+ Để tránh xây dựng trùng LLBM giữa các Cục nghiệp vụ với An ninh các địa phương, phòng PV06 Công an thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và PV06 Công an các địa phương nơi có các Cục nghiệp vụ hoạt động trên địa bàn, phải gửi "Yêu cầu tra cứu" (mẫu B5) kèm theo 01 thẻ A1-a về người định xây dựng làm lực lượng bí mật đến Cục V06 để tra tìm thông tin.

+ Các trường hợp khác theo yêu cầu của công tác nghiệp vụ cụ thể.

- Việc sử dụng lực lượng bí mật của đơn vị khác có sẵn: Khi có yêu cầu nghiệp vụ đặc biệt cần sử dụng lực lượng bí mật (ĐT, CTV, CSBM) có sẵn theo các tiêu chuẩn phù hợp với công tác nghiệp vụ cụ thể, cán bộ của các đơn vị nghiệp vụ phải gửi phiếu "Yêu cầu tìm kiếm nhân viên trong hệ thống mạng lưới bí mật" (mẫu BL6) đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ. Khi có kết quả trả lời, nếu sử dụng phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị đang sử dụng lực lượng bí mật đó và báo cáo lãnh đạo cấp trên một cấp quyết định phê duyệt cho sử dụng; đồng thời trình sát sử dụng phải có báo cáo thay đổi thông tin về đơn vị hồ sơ nơi đăng ký xử lý thông tin diễn biến của lực lượng. Trong quá trình sử dụng, đơn vị phải lập bổ sung tập hồ sơ "Công tác" mới cho LL; thời hạn sử dụng lực lượng này do lãnh đạo đơn vị có nhu cầu và lãnh đạo đơn vị có LLBM thống nhất quyết định.

2.2. Ra bản quyết định lập hồ sơ (mẫu B1).

Hồ sơ có nhiều tập, mỗi tập phải có 01 bản quyết định lập hồ sơ; cấp lãnh đạo có thẩm quyền quyết định hoặc được giao thực hiện công tác nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ nào thì có thẩm quyền quyết định lập hồ sơ đó.

2.3. Đặt bí danh cho lực lượng bí mật, hộp thư bí mật, đối tượng chuyên án, trình sát xã hội hóa; bí số cho chuyên án.

Thực hiện theo Thông tư số 72/2012/TT-BCA ngày 3/12/2012 của Bộ Công an quy định về bí danh, bí số trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân, trong đó:

- Bí danh của lực lượng bí mật, TSXHH là 01 chữ tiếng Việt, viết in hoa trong dấu ngoặc kép.

- Bí danh của đối tượng Chuyên án là 02 chữ tiếng Việt, viết in hoa chữ cái đầu.

- Bí số Chuyên án:

+ Chuyên án phản động là 01 chữ, 03 số, viết liền in hoa.

+ Chuyên án gián điệp là 02 chữ, 02 số, viết liền in hoa.

+ Chuyên án khác là 03 chữ, 01 số, viết liền in hoa.

2.4. Ghi trích yếu ngoài bìa hồ sơ

Trích yếu ngoài bì hồ sơ phải ghi bằng chữ in hoa đủ dấu, ghi đầy đủ rõ ràng, phản ánh đúng nội dung của hồ sơ và của từng tập.

- Hồ sơ ĐTCB: Ghi đúng tên đối tượng của công tác ĐTCB (nếu tên ghi bằng chữ nước ngoài hoặc viết tắt... thì phải ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam ngay phía dưới đó), địa chỉ của cơ quan, tổ chức, mục tiêu đó.

- Hồ sơ cá nhân: Ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; chỗ ở hiện tại.

- Các loại hồ sơ: Lực lượng bí mật, hộp thư bí mật, nhà an toàn chỉ được ghi trích yếu theo bí danh. Hồ sơ lực lượng bí mật cần ghi rõ loại lực lượng bí mật (ĐT, CTV, CSBM) ở phần hồ sơ công tác và phần hồ sơ cá nhân.

- Hồ sơ chuyên án: Ghi bí số chuyên án tại phần chung; ghi bí danh đối tượng chuyên án cho từng tập tại phần cá nhân.

- Hồ sơ truy xét, hồ sơ truy tìm: Ghi rõ tên vụ, việc truy xét; truy tìm; nơi xảy ra, thời gian xảy ra.

- Hồ sơ vụ án hình sự: ghi rõ tên của vụ án, nơi xảy ra, thời gian xảy ra.

- Hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính: ghi trích yếu phản ánh được khái quát nội dung vụ việc.

- Hồ sơ vấn đề nghiệp vụ: ghi trích yếu phản ánh được bao quát nội dung vấn đề cần lập hồ sơ, tập hồ sơ.

- Hồ sơ của đơn vị phối hợp thì sau trích yếu ghi thêm phối hợp với đơn vị nào.

2.5. *Lập và quản lý thẻ*

a) *Lập thẻ*

- Mỗi hồ sơ điều tra cơ bản, chuyên án, truy xét, truy tìm, vụ án hình sự, vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính, vấn đề nghiệp vụ các đơn vị ở Bộ lập 01 thẻ A3-a, địa phương lập 02 thẻ A3-a.

Hồ sơ Vấn đề nghiệp vụ do các đơn vị tự đăng ký ở Bộ lập 02 thẻ A3-a, ở địa phương lập 03 thẻ A3-a.

- Mỗi đối tượng QLNV, KTNV, truy nã, chuyên án, vụ án hình sự, đối tượng truy tìm (người), đối tượng vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố hình sự, bị phạt vi phạm hành chính, các đơn vị ở Bộ lập 01 thẻ A2-a, địa phương lập 02 thẻ A2-a.

- Mỗi đặc tình, cộng tác viên, cơ sở bí mật các đơn vị ở Bộ lập 01 thẻ A1-a, địa phương lập 02 thẻ A1-a.

- Mỗi chủ hộp thư bí mật, nhà an toàn các đơn vị ở Bộ lập 01 thẻ A8, địa phương lập 02 thẻ A8.

b) *Quản lý thông tin thẻ*

- + Đối với từng chuyên án, vụ việc truy tìm, vụ án hình sự, xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình điều tra, xác minh khi phát hiện thêm đối tượng mới, phải lập ngay thẻ A2-a cho đối tượng và gửi về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ nơi đăng ký.

+ Đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ Công an các địa phương khi tiếp nhận các loại thẻ qua đăng ký hồ sơ hoặc thông báo thay đổi thông tin trên thẻ do đơn vị nghiệp vụ báo diễn biến, phải kịp thời gửi về Cục Hồ sơ nghiệp vụ. Mỗi hồ sơ DB, VA, AK, TX, TT, XP, NV gửi 01 thẻ A3-a; hồ sơ LL gửi 01 thẻ A1-a; hồ sơ HT, AT gửi 01 thẻ A8, mỗi đối tượng gửi 01 thẻ A2-a và báo diễn biến thay đổi thông tin trên thẻ bằng mẫu B11.

+ Đơn vị nghiệp vụ được giao tự đăng ký hồ sơ Vấn đề nghiệp vụ ở Bộ gửi 01 thẻ A3-a về Cục hồ sơ nghiệp vụ; ở địa phương gửi 02 thẻ A3-a về Phòng hồ sơ (*Phòng hồ sơ giữ lại 01 thẻ; chuyển Cục hồ sơ nghiệp vụ 01 thẻ*).

II. ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NGHIỆP VỤ

1. Thời hạn đăng ký hồ sơ

Sau khi có quyết định lập hồ sơ, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc phải đăng ký hồ sơ theo quy định.

2. Thủ tục, phương pháp đăng ký hồ sơ

2.1. Đối với đơn vị nghiệp vụ

- Cán bộ nghiệp vụ khi đăng ký hồ sơ tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ: Trực tiếp mang hồ sơ, thẻ, sổ quản lý hồ sơ của đơn vị (sổ C2-a).

- Các hồ sơ phối hợp, đơn vị nghiệp vụ phải mang hồ sơ đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ để đăng ký.

2.2. Đối với đơn vị Hồ sơ; đơn vị được giao tự đăng ký, lưu trữ hồ sơ.

- Kiểm tra hồ sơ, sổ quản lý hồ sơ (sổ C2-a), thẻ, nội dung các biểu mẫu, tài liệu ban đầu làm cơ sở cho việc lập từng hồ sơ cụ thể.

- Cho số đăng ký hồ sơ hiện hành cho từng hồ sơ. Số hồ sơ hiện hành gồm: Ký hiệu loại hồ sơ, số hồ sơ, gạch chéo, năm đăng ký có 4 chữ số (ví dụ: CN 252/2004). Các phương tiện mang tin khác như băng ghi âm, ghi hình, băng từ, ảnh tài liệu... của hồ sơ nào thì coi như một tập hồ sơ và mang số đăng ký của hồ sơ đó.

- Ghi số đăng ký hồ sơ vào sổ đăng ký hồ sơ hiện hành (sổ C3-a). Mỗi loại hồ sơ đăng ký vào 01 sổ (sổ C3-a). Số đăng ký hồ sơ được lấy liên tục theo số thứ tự tiếp theo của hồ sơ đăng ký; ghi rõ ngày, tháng, năm đăng ký hồ sơ; trích yếu hồ sơ; tên cán bộ, đơn vị có hồ sơ đăng ký theo đúng các cột mục trong sổ đăng ký hồ sơ hiện hành (sổ C3-a).

- Đóng số đăng ký hồ sơ vào bìa hồ sơ; ghi số đăng ký vào quyết định lập hồ sơ, thẻ của hồ sơ đó và sổ quản lý hồ sơ (sổ C2-a) của đơn vị có hồ sơ đăng ký.

- Ghi ngày, tháng, năm đăng ký vào bìa hồ sơ và thẻ của hồ sơ đó.

- Ghi đầy đủ các nội dung đã được quy định tại phần “Xác nhận của cán bộ đăng ký hồ sơ” trong Quyết định lập hồ sơ (mẫu B1), trình lãnh đạo đơn vị Hồ sơ ký duyệt.

- Giữ lại thẻ tương ứng với loại hồ sơ đó. Trả lại hồ sơ và sổ quản lý hồ sơ (sổ C2-a do cán bộ, đơn vị có hồ sơ đăng ký).

- Đơn vị được giao tự đăng ký hồ sơ cấp tỉnh: Sau khi đăng ký, trong thời gian 01 ngày làm việc phải gửi thẻ về Phòng hồ sơ.

- Đơn vị trực thuộc Bộ được giao tự đăng ký hồ sơ: Sau khi đăng ký, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc phải gửi thẻ về Cục hồ sơ nghiệp vụ.

Lưu ý:

- Khi đăng ký hồ sơ lực lượng bí mật, hồ sơ hộp thư bí mật phải chú ý:

+ Kiểm tra thời gian ghi trong Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) chỉ có giá trị trong 04 tháng kể từ ngày đơn vị Hồ sơ An ninh trả lời không có trở ngại cho việc xây dựng, nếu không có văn bản xin gia hạn.

+ Kiểm tra thông tin trong Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) với thẻ A1-a hoặc thẻ A8 và trong quyết định lập hồ sơ (mẫu B1).

+ Trường hợp tại phiếu Yêu cầu tra cứu có đóng dấu "*Quan hệ với đơn vị...*", thì phải có văn bản phản ánh kết quả trao đổi; có đóng dấu "*Yêu cầu nghiên cứu tài liệu tại hồ sơ...*", phải có tài liệu phản ánh kết quả nghiên cứu hồ sơ lưu trữ.

- Khi đăng ký hồ sơ chuyên án, xử phạt vi phạm hành chính, vụ án hình sự, truy tìm phải kiểm tra đảm bảo thống nhất giữa danh sách đối tượng trên thẻ A3-a và thẻ A2-a lập cho các đối tượng trong chuyên án, xử phạt, vụ án hình sự, vụ truy tìm đối tượng.

- Khi đăng ký hồ sơ phối hợp, hồ sơ phải có đầy đủ các biểu mẫu do lãnh đạo đơn vị phối hợp ký (mẫu B1, mẫu B3, mẫu B4, thẻ A3-a, thẻ A2-a) và tài liệu ban đầu làm căn cứ cho việc lập hồ sơ (*tài liệu phản ánh việc chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp, phân công trách nhiệm, tình hình liên quan...*).

- Hồ sơ XP của lực lượng Xuất nhập cảnh có thể lập theo từng vụ xử lý vi phạm hoặc theo từng chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ (mỗi cá nhân bị xử phạt lập 01 thẻ A2-a).

2.3. Phương pháp đăng ký hồ sơ

Hồ sơ nghiệp vụ An ninh thực hiện phương pháp đăng ký trực tiếp. Chỉ đăng ký gián tiếp trong trường hợp đơn vị nghiệp vụ ở vùng thiên tai, dịch bệnh hoặc trong các điều kiện khách quan không thể đến cơ quan hồ sơ để đăng ký trực tiếp.

Khi đăng ký hồ sơ gián tiếp: cán bộ nghiệp vụ gửi thẻ, bìa hồ sơ, mẫu B1, một số tài liệu ban đầu làm căn cứ cho việc lập hồ sơ qua đường giao liên về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ theo9 mphaan cấp để đăng ký. Việc đăng ký theo hình thức này được áp dụng với mọi loại hồ sơ nghiệp vụ.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỒ SƠ

1. Phân công quản lý hồ sơ

- Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác hồ sơ trong đơn vị; nắm vững tình hình chất lượng và số lượng từng loại hồ sơ nghiệp vụ của đơn vị mình lập ra. Khi đơn vị giải thể hoặc sáp nhập, chia tách, Thủ trưởng đơn vị phải có kế hoạch giải quyết hồ sơ và trao đổi thống nhất với đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp. Khi hồ sơ bị mất, thất lạc, cháy... phải kịp thời tổ chức truy tìm, xác định nguyên nhân và có hình thức xử lý theo quy định của Bộ, đồng thời báo cáo ngay lên lãnh đạo cấp trên và đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ nơi đăng ký. Cán bộ theo dõi, tổng hợp công tác NVCB của đơn vị trực tiếp quản lý sổ quản lý hồ sơ nghiệp vụ (sổ C2-a) của đơn vị.

- Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ quản lý hồ sơ hiện hành có trách nhiệm thường xuyên thu thập, bổ sung thông tin, tài liệu có giá trị phục vụ điều tra, nghiên cứu, đấu tranh vào hồ sơ hoặc tập hồ sơ; không đưa những tài liệu mang tính tham khảo không có giá trị nghiệp vụ, các báo cáo hành chính của địa bàn vào hồ sơ ĐTCB cơ quan, xã, phường, thị trấn ...; quản lý, bảo vệ, bảo quản hồ sơ kể từ khi lập hoặc được giao quản lý cho đến khi kết thúc nộp lưu hoặc bàn giao hồ sơ cho người khác, đơn vị khác. Không để hồ sơ tài liệu bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc bị huỷ hoại. Khi cho người khác nghiên cứu hồ sơ; cung cấp dữ liệu, tài liệu có trong hồ sơ; rút tài liệu hoặc thanh loại tài liệu trong hồ sơ; bàn giao hồ sơ tài liệu... phải báo cáo lãnh đạo phê duyệt; trong vòng 01 ngày làm việc phải thông báo diễn biến thay đổi thông tin về hồ sơ, đối tượng, vụ việc, LLBM cho đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ nơi đăng ký.

- Các đơn vị mở hồ sơ phối hợp, phải đăng ký hồ sơ và thống kê hồ sơ phối hợp vào Sổ quản lý hồ sơ của đơn vị (sổ C2-a).

- Khi mở thêm tập mới cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải ghi đầy đủ trích yếu, số đăng ký, số của tập và mang hồ sơ đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ để đăng ký mở thêm tập mới.

2. Quản lý hồ sơ, tài liệu khi có diễn biến thay đổi

2.1. Bàn giao hồ sơ, tài liệu.

- Các trường hợp bàn giao hồ sơ: Cán bộ chiến sĩ thay đổi nhiệm vụ, chuyển công tác, nghỉ công tác từ 03 tháng trở lên, thôi việc, đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đang thực hiện hoặc khi có quyết định của cấp lãnh đạo có thẩm quyền; đối tượng QLNV, KTNV chuyển nơi cư trú, địa bàn hoạt động đến địa phương khác; khi có sự thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Khi có nhu cầu bàn giao hồ sơ cho người khác sử dụng, cán bộ có hồ sơ bàn giao phải lập 03 biên bản bàn giao hồ sơ (mẫu B9): 01 bản lưu trong hồ sơ chuyển đi, 01 bản gửi đơn vị Hồ sơ nơi đăng ký hồ sơ đó, 01 bản lưu tại đơn vị bàn giao và ghi chú vào sổ quản lý hồ sơ của đơn vị nghiệp vụ (sổ C2-a) về việc đã bàn giao hồ sơ cho người khác, đơn vị khác. Trường hợp bàn giao hồ sơ cùng nơi đăng ký thì không phải đăng ký lại; bàn giao hồ sơ khác nơi đăng ký thì cán bộ nghiệp vụ thuộc đơn vị nhận hồ sơ phải mang hồ sơ đó đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ để đăng ký lại.

- Khi có nhu cầu bàn giao tài liệu cho người khác sử dụng, cán bộ có tài liệu bàn giao phải lập 02 biên bản bàn giao tài liệu (mẫu B9): 01 bản lưu vào hồ sơ, 01 bản gửi cho cán bộ nhận bàn giao tài liệu và ghi chú vào mẫu thống kê tài liệu có trong hồ sơ (mẫu B3) về việc đã chuyển giao tài liệu cho người khác.

- Trường hợp bàn giao hồ sơ cá nhân đối tượng QLNV giữa các đơn vị, địa phương khi đối tượng thay đổi nơi cư trú, địa bàn hoạt động, không có điều kiện bàn giao hồ sơ trực tiếp hoặc không có nhu cầu nhận bàn giao hồ sơ, thì địa phương có đối tượng chuyển đi sao trích một số tài liệu về đối tượng như: Báo cáo đề nghị phê duyệt đối tượng (mẫu BQ1-a), Báo cáo nhận xét đánh giá về đối tượng (mẫu BQ3-a) của năm cuối gửi qua đường công văn đến địa phương nơi đối tượng chuyển đến để lập, đăng ký hồ sơ tiếp tục quản lý đối tượng; tại địa phương nơi đối tượng chuyển đi kết thúc, nộp lưu hồ sơ đối tượng.

- Hồ sơ lực lượng bí mật chỉ được bàn giao phần hồ sơ cá nhân, phần hồ sơ công tác phải nộp lưu.

2.2. Quản lý hồ sơ, tài liệu đối với một số loại hồ sơ khi có diễn biến thay đổi.

- *Hồ sơ ĐTCB*

+ Khi địa bàn (cơ quan, doanh nghiệp...) tách, nhập hoặc giải thể thì kết thúc hồ sơ đã lập và nộp lưu về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ. Lập hồ sơ mới cho địa bàn mới và đăng ký tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

+ Khi địa bàn (cơ quan, doanh nghiệp...) thay đổi tên gọi hoặc chuyển địa điểm thì báo diễn biến về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ (mẫu B11).

+ Hồ sơ ĐTCB (phối hợp) của lực lượng Ngoại tuyến khi lập đăng ký hồ sơ ĐTCB địa bàn mà chưa có đơn vị nào đăng ký (hoặc khác lực lượng ĐTCB), đơn vị Hồ sơ đăng ký bình thường như hồ sơ đơn vị chủ trì đăng ký. Trường hợp sau đó có đơn vị nghiệp vụ An ninh khác chủ trì, hồ sơ được điều chỉnh lại thành “Phối hợp” lấy cùng số của đơn vị chủ trì (cùng nơi đăng ký).

- *Hồ sơ cá nhân*

+ Khi đối tượng QLNV chuyển loại KTNV và ngược lại, thì cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải viết báo cáo kết thúc giai đoạn công tác nghiệp vụ trước đó (mẫu B18-a), báo cáo phê duyệt đối tượng giai đoạn tiếp theo (mẫu BQ1-a), mang hồ sơ đến đơn vị nơi đăng ký để đăng ký chuyển loại đối tượng và báo cáo thay đổi thông tin về đối tượng bằng mẫu B11. Tin, tài liệu thu thập được trong quá trình tiến hành các công tác nghiệp vụ tiếp tục bổ sung vào hồ sơ, không phải lập hồ sơ cá nhân mới.

+ Đối tượng QLNV đi khỏi nơi cư trú, cán bộ đơn vị nghiệp vụ đã xác minh hết các nguồn nhưng không xác định được nơi tạm trú của đối tượng, thì báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền kết thúc công tác QLNV và nộp lưu hồ sơ; khi phát hiện đối tượng về cư trú thì rút hồ sơ sử dụng lại để tiếp tục quản lý đối tượng.

+ Khi một người đã có hồ sơ cá nhân chuyển thành đối tượng chuyên án, cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải viết báo cáo kết thúc giai đoạn công tác nghiệp vụ trước đó (mẫu B18-a); báo cáo đề nghị phê duyệt đối tượng giai đoạn tiếp theo (mẫu BQ1-a) và mang hồ sơ, thẻ A2-a (đối tượng Chuyên án) đến đơn vị hồ sơ

nơi đăng ký để đăng ký lại thành 01 tập hồ sơ chuyên án, kèm báo cáo thay đổi thông tin về đối tượng (mẫu B11).

+ Khi đối tượng đã có hồ sơ CN (QLNV/KTNV) bị khởi tố thì hồ sơ cá nhân đó không được chuyển loại sang lập hồ sơ vụ án hình sự, mà chỉ được sao trích tài liệu để đưa vào hồ sơ vụ án hình sự. Hồ sơ cá nhân kết thúc nộp lưu về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

- Hồ sơ chuyên án

Khi phá án (kết thúc chuyên án) và tiến hành các công tác điều tra hình sự thì kết thúc nộp lưu hồ sơ cho đơn vị Hồ sơ; có thể chuyển một số tài liệu cần thiết từ hồ sơ chuyên án sang hồ sơ vụ án hình sự (nhưng phải chuyển hóa tài liệu trình sát thành chứng cứ pháp lý); không được chuyển toàn bộ hồ sơ chuyên án sang hồ sơ vụ án hình sự.

Trường hợp đối tượng Chuyên án có đủ tài liệu chứng minh không có dấu hiệu hoạt động xâm phạm ANQG thì kết thúc, nộp lưu hồ sơ chuyên án hoặc thanh loại đối tượng khỏi chuyên án; Lập đăng ký hồ sơ CN/QLNV mới nếu đối tượng trước đó thuộc danh mục I, II, III, khoản 1,2,4 danh mục V để tiếp tục quản lý đối tượng.

- Hồ sơ truy xét

+ Được chuyển thành hồ sơ chuyên án hoặc hồ sơ truy tìm đối tượng. Cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải đăng ký lại hồ sơ truy xét thành hồ sơ chuyên án (VA) hoặc hồ sơ truy tìm (TT) tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

+ Trường hợp khác: kết thúc, nộp lưu hồ sơ.

* Sau khi kết thúc phải trích báo cáo kết quả truy xét vào hồ sơ điều tra cơ bản theo chuyên đề, hệ loại đối tượng để hệ thống, theo dõi, đồng thời chuyển Công an phường hoặc Công an xã, thị trấn chính quy thống kê vào hồ sơ điều tra cơ bản xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vụ, việc, người liên quan truy xét cư trú, hoạt động (trừ trường hợp chuyển truy tìm hoặc lập án).

- Hồ sơ truy tìm

+ Được chuyển thành hồ sơ chuyên án. Cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải đăng ký lại hồ sơ truy tìm thành hồ sơ chuyên án (VA) tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

* Sau khi kết thúc truy tìm phải trích báo cáo kết quả truy tìm vào hồ sơ điều tra cơ bản theo chuyên đề, hệ loại đối tượng để hệ thống, theo dõi, đồng thời chuyển Công an phường hoặc Công an xã, thị trấn chính quy thống kê vào hồ sơ điều tra cơ bản xã, phường, thị trấn nơi người bị truy tìm cư trú, hoạt động hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, vật ảnh hưởng an ninh quốc gia bị lấy cắp, bị mất, bị thất lạc (trừ các trường hợp truy tìm ngoài biên giới, lãnh thổ Việt Nam; có yếu tố nước ngoài, nhạy cảm về chính trị, pháp luật, phức tạp về nghiệp vụ, liên quan nhiều tỉnh; kết quả truy tìm liên quan đối tượng kiểm tra nghiệp vụ, chuyên án và tiếp tục triển khai các kế hoạch trình sát liên hoàn).

- *Hồ sơ vụ án hình sự*: Nếu đưa vụ án ra xét xử, đưa đối tượng ra truy tố thì chỉ chuyển tài liệu thuộc phần 2 của hồ sơ sang Viện Kiểm sát.

- *Hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính:* Sau khi có đủ tài liệu và kết quả phản ánh việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, pháp nhân trong vụ, việc vi phạm, đơn vị nghiệp vụ kết thúc hồ sơ, nộp lưu tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

- *Hồ sơ lực lượng bí mật:* Khi đặc tình chuyển thành cộng tác viên hoặc cơ sở bí mật và ngược lại đều phải báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt vào mẫu BL4 (Báo cáo kết thúc... chuyển thành...), khi LLBM thay đổi nhiệm vụ, hồ sơ lực lượng bí mật đó vẫn tiếp tục sử dụng và phải báo diễn biến về đơn vị Hồ sơ An ninh cùng cấp (mẫu B11) và cán bộ đơn vị nghiệp vụ mang hồ sơ đến đơn vị hồ sơ để đăng ký chuyển loại hồ sơ.

- *Hồ sơ hộp thư bí mật*

+ Khi chủ hộp thư bí mật chuyển đi nơi khác hoặc bị chết nhưng đơn vị nghiệp vụ vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hộp thư bí mật đó, thì chọn một người trong số người có trách nhiệm trực tiếp tới hộp thư bí mật, có đủ điều kiện làm chủ của hộp thư bí mật thì phải lập và gửi thẻ A8 mới về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

+ Nếu chủ hộp thư bí mật và những người có trách nhiệm trực tiếp tới hộp thư bí mật chuyển đi nơi khác mà người khác về làm chủ mới, thì phải kết thúc, nộp lưu hồ sơ hộp thư bí mật. Nếu có nhu cầu sử dụng tiếp và người chủ mới có đủ điều kiện làm chủ hộp thư bí mật thì lập hồ sơ hộp thư bí mật mới và đăng ký với đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

Chú ý: Nếu sử dụng người trong diện lập hồ sơ cá nhân (QLNV) làm lực lượng bí mật, hoặc ngược lại nếu người đang sử dụng làm lực lượng bí mật thuộc diện lập hồ sơ cá nhân thì phải lập cả hồ sơ cá nhân (CN) và hồ sơ lực lượng bí mật (LL) cho người đó.

IV. KẾT THÚC NỘP LƯU HỒ SƠ

Tất cả hồ sơ nghiệp vụ khi kết thúc đều phải nộp lưu theo quy định.

Đối với hồ sơ có nhiều tập, khi có tập hồ sơ không cần giữ lại để nghiên cứu ở đơn vị nghiệp vụ thì làm thủ tục kết thúc, nộp lưu tập hồ sơ đó.

** Chú ý: không nộp lưu tập hồ sơ lưu các tài liệu về việc phê duyệt thực hiện công tác nghiệp vụ đang thực hiện.*

1. Các trường hợp kết thúc hồ sơ

Khi kết thúc công tác nghiệp vụ cụ thể trình sát phải làm thủ tục kết thúc nộp lưu hồ sơ.

1.1. Hồ sơ ĐB

Khi ĐTCB không đúng đối tượng; đối tượng ĐTCB không còn hoặc xét thấy không cần tiếp tục ĐTCB.

1.2. Hồ sơ cá nhân

- Đối tượng QLNV: khi đưa đối tượng vào diện QLNV không đúng Danh mục; đối tượng chết; đối tượng là người nước ngoài đã xuất cảnh, có căn cứ xác định trên 12 tháng không trở lại Việt Nam; đối tượng là người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài; đối tượng không còn khả năng, điều kiện hoạt động; đối tượng

Danh mục IV, khoản 3, 5 danh mục V sau khi kết luận không còn dấu hiệu liên quan ANQG hoặc đã hết thời hạn QLNV; đối tượng bị khởi tố.

- Đối tượng KTNV: khi đối tượng không còn nghi vấn hoạt động xâm phạm ANQG; đối tượng bị khởi tố hoặc lập án đấu tranh; đối tượng đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.

1.3. Hồ sơ chuyên án

Khi chuyên án đã kết thúc: phá án, đình chỉ/tạm đình chỉ án; đình nã (đối với chuyên án truy nã).

1.4. Hồ sơ truy xét

Khi đã có kết luận nguyên nhân xảy ra vụ, việc hoặc hết thời hạn truy xét.

1.5. Hồ sơ truy tìm

Khi hết thời hạn truy tìm hoặc đã tìm ra đối tượng (người, tài liệu, vật dụng) để xử lý theo hướng xác lập chuyên án nếu đủ căn cứ; khởi tố hoặc xử lý bằng các hình thức khác (chú ý về thời hạn thực hiện truy tìm đã nêu trên).

1.6. Hồ sơ vụ án hình sự

Kết thúc hồ sơ vụ án hình sự khi vụ án truy tố, đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, kết thúc điều tra nhưng không truy tố.

1.7. Hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính

Kết thúc khi quá trình điều tra, xác minh đã hoàn tất và có kết quả xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực; đối với vụ việc vi phạm bị xử phạt có khiếu nại thì kết thúc sau khi đã giải quyết xong vụ việc khiếu nại.

1.8. Hồ sơ lực lượng bí mật, hồ sơ hộp thư bí mật, nhà an toàn

Khi lực lượng An ninh không còn nhu cầu sử dụng LLBM, HTBM, NAT; lực lượng bí mật chết, phản bội, bị lộ, hoạt động “hai mang”, sai phạm nghiêm trọng, không còn khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, từ chối cộng tác với cơ quan An ninh; khi có quyết định sử dụng nhà an toàn vào mục đích khác.

1.9. Hồ sơ vấn đề nghiệp vụ

Khi kết thúc sự chỉ đạo, nghiên cứu hoặc kết thúc tổ chức thực hiện một chuyên đề, một kế hoạch công tác nghiệp vụ hoặc khi đã giải quyết xong các công việc nghiệp vụ cụ thể. Đối với tập hồ sơ: Khi không còn như cầu nghiên cứu...

2. Thủ tục kết thúc, nộp lưu hồ sơ

2.1. Ngay sau khi lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt quyết định kết thúc công tác nghiệp vụ cụ thể hoặc do không có nhu cầu nghiên cứu về tập hồ sơ tại đơn vị nghiệp vụ, lãnh đạo Công an cấp có thẩm quyền quyết định lập hồ sơ phải ra quyết định kết thúc hồ sơ hoặc tập hồ sơ.

2.2. Thủ tục kết thúc hồ sơ, tập hồ sơ

- Chính lý, sắp xếp và thống kê tài liệu có trong hồ sơ trước khi kết thúc; khi kết thúc hồ sơ phải có Quyết định kết thúc (mẫu B1); nếu hồ sơ có nhiều tập thì mỗi tập phải có 01 bản Quyết định kết thúc.

- Những hồ sơ chứa nội dung có độ mật cao, cần hạn chế khai thác, các đơn vị phải đăng ký bảo mật hạn chế khai thác khi nộp lưu.

- Thời hạn bảo quản hồ sơ được ghi vào mẫu B15 "Bản định định thời hạn bảo quản hồ sơ". Phải ghi đầy đủ các mục tin trên mẫu B15 và đóng vào cuối tập hồ sơ. Ngoài bìa hồ sơ phải ghi rõ thời hạn của hồ sơ là bao nhiêu năm, từ năm nào đến năm nào.

- Xác định giá trị và định thời hạn bảo quản hồ sơ theo quy định và Bản định thời hạn bảo quản hồ sơ nghiệp vụ ban hành kèm theo Thông tư quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân thực hiện như sau:

+ Nghiên cứu kỹ nội dung các tài liệu có trong hồ sơ để xác định giá trị về mặt nghiệp vụ, lịch sử, khoa học của hồ sơ; thời gian, địa điểm hình thành hồ sơ; chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sản sinh ra hồ sơ và đặc thù của từng loại hồ sơ.

+ Hồ sơ có nhiều tập phải nghiên cứu xác định tập hồ sơ có giá trị cao nhất và bao hàm nhất để làm giá trị chung cho cả hồ sơ.

+ Hồ sơ có nhiều tập kết thúc nộp lưu ở nhiều thời gian khác nhau và đã được định thời hạn bảo quản khác nhau thì lấy tập có thời hạn bảo quản cao nhất làm thời hạn bảo quản chung cho cả hồ sơ.

+ Trên cơ sở giá trị của hồ sơ đó được xác định, đối chiếu với khung thời hạn bảo quản để dự kiến thời hạn bảo quản phù hợp cho hồ sơ đó (bảo quản vĩnh viễn hay có thời hạn).

+ Mốc tính thời hạn bảo quản hồ sơ: Thời hạn bảo quản được tính từ khi kết thúc (theo năm kết thúc) hoặc từ khi hồ sơ được đưa vào lưu trữ.

+ Thời hạn bảo quản hồ sơ theo hai mức: Bảo quản vĩnh viễn và bảo quản có thời hạn được quy định bằng số năm cụ thể.

Bảo quản vĩnh viễn là những hồ sơ, tài liệu có ý nghĩa và giá trị về nghiệp vụ, lịch sử, pháp lý, khoa học; có tác dụng phục vụ lâu dài trong công tác điều tra nghiên cứu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác nghiên cứu lịch sử, khoa học, không phải xem xét, xác định lại thời gian lưu giữ, bảo quản trong tàng thư;

Bảo quản có thời hạn là những hồ sơ không thuộc loại hồ sơ cần bảo quản vĩnh viễn và được xác định thời hạn bảo quản từ 70 năm trở xuống.

- Thẩm quyền phê duyệt thời hạn bảo quản:

+ Lãnh đạo cấp có thẩm quyền phê duyệt kết thúc đối với hồ sơ nào thì có quyền phê duyệt thời hạn bảo quản hồ sơ đó;

+ Lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Đội Hồ sơ An ninh, lãnh đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ ở Bộ, địa phương được phân cấp quản lý hồ sơ lưu trữ phê duyệt thời hạn bảo quản đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các phương tiện kỹ

thuật mang tin chưa được xác định thời hạn bảo quản tại trung tâm lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ do đơn vị quản lý.

- Việc xác định thời hạn bảo quản, trình tự hủy hồ sơ tài liệu hết giá trị trong hồ sơ thu được của Mỹ - Ngụy được thực hiện theo Thông tư số 24/2014/TT-BCA, ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thu được của Mỹ - Ngụy trong Công an nhân dân.

3. Nộp lưu hồ sơ

3.1. Sau khi hoàn thành thủ tục kết thúc, cán bộ quản lý hồ sơ phải nộp lưu hồ sơ, tập hồ sơ và các thiết bị mang tin (nếu có) tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp. Đối với các đơn vị được tự đăng ký, lưu trữ hồ sơ vấn đề nghiệp vụ thì nộp lưu hồ sơ tại đơn vị. Tài liệu trong hồ sơ, tập hồ sơ nộp lưu phải là tài liệu có giá trị nghiên cứu, sử dụng, bao gồm bản chính, bản gốc; trường hợp không có bản chính, bản gốc thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp.

3.2. Thời hạn nộp lưu hồ sơ.

- Hồ sơ chuyên án khi có quyết định kết thúc chuyên án; hồ sơ vụ án hình sự khi bản án có hiệu lực pháp luật phải nộp lưu trong thời hạn không quá 03 tháng.

- Hồ sơ vụ án hình sự có quyết định tạm đình chỉ điều tra sau 01 năm nếu chưa có căn cứ phục hồi được nộp lưu. Khi có căn cứ phục hồi điều tra được rút sử dụng lại.

- Các loại hồ sơ khác: Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi kết thúc.

- Đối với hồ sơ không đăng ký lập, khi kết thúc cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải lập thẻ A1-a, A2-a, A3-a, A8 liên quan đến hồ sơ, mang cùng hồ sơ đến cơ quan Hồ sơ nộp lưu.

- Trường hợp hồ sơ chính của đơn vị chủ trì đã kết thúc nộp lưu, các hồ sơ phối hợp phải kết thúc nộp lưu. Nếu hồ sơ phối hợp còn nhu cầu sử dụng, thì cán bộ đơn vị nghiệp vụ phải làm thủ tục đăng ký lại hồ sơ.

4. Sử dụng lại hồ sơ lưu trữ

Khi cần sử dụng lại hồ sơ lưu trữ đơn vị nghiệp vụ sản sinh ra hồ sơ có thể rút, sử dụng lại hồ sơ lưu trữ đó. Để rút, sử dụng lại hồ sơ lưu trữ, đơn vị nghiệp vụ phải có văn bản yêu cầu cụ thể gửi đến đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ.

- Khi sử dụng lại hồ sơ phải lập thẻ mới và làm thủ tục đăng ký lại hồ sơ đó với đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ (không được bỏ bản quyết định lập, kết thúc hồ sơ cũ).

- Nếu sử dụng lại một phần tài liệu trong hồ sơ lưu trữ phải sao trích (không được rút, lấy tài liệu trong hồ sơ lưu trữ).

Phần thứ hai CẤU TẠO CÁC LOẠI HỒ SƠ NGHIỆP VỤ AN NINH

I. HỒ SƠ ĐIỀU TRA CƠ BẢN (ký hiệu ĐB)

Hồ sơ điều tra cơ bản (ĐTCTB) quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh tình hình, kết quả điều tra nghiên cứu về từng nội dung công tác điều tra cơ bản (ĐTCTB) của cơ quan An ninh.*

1. Hồ sơ ĐTCTB một xã hoặc đơn vị hành chính tương đương (Đ1)

Một xã hoặc đơn vị hành chính tương đương được xác định theo ranh giới hành chính thuộc khu vực biên giới trên đất liền, khu vực biên giới biển của Trung Quốc, Lào, Campuchia có biên giới giáp Việt Nam mà cơ quan đặc biệt nước ngoài và các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.

- Kế hoạch ĐTCTB đối với một xã (tương đương) (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCTB địa bàn.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung của xã (tương đương):
 - + Vị trí địa lý.
 - + Dân số, thành phần dân cư...
 - + Tình hình đời sống, phong tục tập quán của nhân dân.
 - + Tính chất địa bàn: phản gián; phức tạp về an ninh chính trị...
 - + Những mục tiêu trong địa bàn (bảo vệ, phản gián).
 - + Những tổ chức có liên quan đến an ninh quốc gia (ANQG) như: Tổ chức, bộ máy địch nguy cù ở địa phương; các nhen nhóm, tổ chức phản động và tổ chức có liên quan đến ANQG khác (tên gọi, sơ đồ tổ chức; danh sách thành viên; tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức; kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng An ninh).
- Phương án (kế hoạch) phản gián hoặc bảo vệ đã được lập hoặc bổ sung thêm.
- Sơ đồ địa bàn (thể hiện được những vấn đề liên quan đến ANQG).
- Hệ thống những vụ, việc, hiện tượng đã xảy ra trong địa bàn có liên quan đến an ninh quốc gia.
- Danh sách đối tượng có liên quan đến an ninh quốc gia (ANQG) (đối tượng QLNV, KTNV) và các đối tượng chính trị khác cư trú, hoạt động trên địa bàn (mẫu B19-a).
- Danh sách lực lượng bí mật của lực lượng An ninh (ghi theo bí danh - mẫu B27-a).
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác ĐTCTB ở địa bàn xã (tương đương)
- Tài liệu phản ánh các biện pháp nghiệp vụ an ninh, công tác công an đã triển khai. Công tác phối hợp, trao đổi kết quả tình hình liên quan địa bàn.
- Báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình về công tác ĐTCTB địa bàn từng năm (mẫu B26).

2. Hồ sơ ĐTCB một cơ quan, doanh nghiệp, trường học (Đ2)

Cơ quan, doanh nghiệp, trường học được xác định là cơ quan thuộc các bộ, ban, ngành, sở, tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân....

- Kế hoạch ĐTCB đối với một cơ quan, doanh nghiệp (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB địa bàn.
- Kế hoạch, phương án công tác an ninh.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung của cơ quan, doanh nghiệp:
 - + Khái quát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp.
 - + Quá trình hình thành và hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.
 - + Những bộ phận thiết yếu, cơ mật (có sơ đồ kèm theo): Đánh giá công tác bảo mật của cơ quan, doanh nghiệp (quy chế, chế độ, phương tiện, cán bộ bảo mật...).
- Những vụ, việc, hiện tượng xảy ra ở địa bàn có liên quan đến ANQG.
- Bản sao quyết định thành lập cơ quan, doanh nghiệp (nếu có).
- Sơ đồ tổ chức bộ máy hiện tại: ghi rõ địa chỉ, nhiệm vụ của từng đầu mối (bộ phận) cũng như quá trình phát triển của cơ quan.
- Nhân sự của cơ quan, doanh nghiệp (lập danh sách trích ngang đối với: lãnh đạo cốt cán của cơ quan, doanh nghiệp qua các thời kỳ; chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học; người nắm giữ nhiều bí mật quốc gia; người thường xuyên quan hệ với nước ngoài - mỗi loại người lập một danh sách riêng).
- Danh sách lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách.
- Danh sách các loại đối tượng có liên quan đến ANQG (mẫu B19-a); danh sách số cán bộ thoái hoá, biến chất, bất mãn có khả năng dẫn đến chống đối về chính trị (kể cả số trước đây đã ở cơ quan, nay không còn trong biên chế, nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan, doanh nghiệp).
- Danh sách lực lượng bí mật của cơ quan An ninh (ghi theo bí danh - mẫu B27-a).
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Tài liệu phản ánh các biện pháp nghiệp vụ an ninh, công tác công an đã triển khai. Công tác phối hợp, trao đổi kết quả tình hình liên quan địa bàn.
- Báo cáo nhận xét, đánh giá định kỳ về công tác ĐTCB cơ quan, doanh nghiệp đó hàng năm (mẫu B26).

3. Hồ sơ ĐTCB một mục tiêu (Đ3)

Mục tiêu là địa điểm quan trọng có liên quan đến ANQG mà cơ quan An ninh cần bảo vệ hoặc đấu tranh. Mục tiêu có thể xác định theo ranh giới đơn vị hành chính hoặc không theo ranh giới đơn vị hành chính.

- Kế hoạch ĐTCB đối với mục tiêu (mẫu B20).

- Đề cương chi tiết ĐTCB địa bàn.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung của mục tiêu:
 - + Tên mục tiêu.
 - + Tính chất mục tiêu: phản gián; phức tạp về an ninh chính trị.
 - + Những đặc điểm cần chú ý về an ninh - trật tự.
 - + Tình hình nghiệp vụ tại mục tiêu: Tổ chức địch hoặc tổ chức có liên quan đến ANQG hoạt động ở mục tiêu; những vụ, việc, hiện tượng xảy ra có liên quan đến ANQG.
- Ảnh của mục tiêu (nếu có).
- Sơ đồ tổng thể.
- Sơ đồ chi tiết (thể hiện được từng vị trí nơi làm việc, phương tiện thông tin liên lạc, các bộ phận cơ mật, thiết yếu... trong mục tiêu).
- Danh sách đối tượng QLNV, KTNV, các loại đối tượng chính trị khác trong mục tiêu và trên địa bàn xung quanh mục tiêu (mẫu B19-a).
- Phương án (kế hoạch) phản gián hoặc bảo vệ đã được lập hoặc bổ sung.
- Sơ đồ bố trí, danh sách lực lượng bí mật của lực lượng An ninh được bố trí trong và ngoài mục tiêu (ghi bí danh - mẫu B27-a).
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác ĐTCB ở mục tiêu (các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai, công tác phối hợp, trao đổi thông tin...).
- Báo cáo nhận xét, đánh giá định kỳ công tác ĐTCB mục tiêu hàng năm (mẫu B26).

4. Hồ sơ ĐTCB một tuyến (Đ4)

Tuyến là một tập hợp địa bàn nối tiếp nhau hoặc có liên quan chặt chẽ với nhau có cùng tính chất, đặc điểm liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

- Kế hoạch ĐTCB đối với một tuyến (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB tuyến.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung về tuyến:
 - + Tên tuyến; vị trí, phạm vi tuyến; tính chất của tuyến.
 - + Đặc điểm của tuyến.
 - + Sơ đồ tuyến.
- Tài liệu phản ánh tình hình nghiệp vụ trên tuyến:
 - + Các vụ, việc, hiện tượng xảy ra có liên quan đến ANQG.
 - + Danh sách đối tượng QLNV, KTNV và các đối tượng chính trị khác trên tuyến (mẫu B19-a).

- + Âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia và các loại đối tượng hình sự trọng điểm trên tuyến.
- + Danh sách địa bàn trọng điểm, mục tiêu đấu tranh hoặc bảo vệ trên tuyến.
- + Các tài liệu khác có liên quan đến công tác ĐTCB tuyến.
- + Danh sách lực lượng bí mật của cơ quan An ninh bố trí trên tuyến (ghi theo bí danh - mẫu B27-a).
- + Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- + Phương án phản gián đối với toàn tuyến và các kế hoạch đảm bảo an ninh cụ thể đối với từng địa bàn, mục tiêu trọng điểm trên tuyến.
- Tài liệu phản ánh các biện pháp nghiệp vụ an ninh, công tác công an đã triển khai. Công tác phối hợp, trao đổi kết quả tình hình liên quan địa bàn.
- Báo cáo nhận xét, đánh giá về công tác an ninh ở tuyến đó hàng năm (mẫu B26); đề xuất lãnh đạo An ninh cấp trên những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

5. Hồ sơ ĐTCB một lĩnh vực (Đ5)

Lĩnh vực là phạm vi của một hoạt động chuyên ngành liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

- Kế hoạch ĐTCB đối với một lĩnh vực (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB lĩnh vực.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung về lĩnh vực:
- + Tên lĩnh vực.
- + Thông tin phản ánh những đặc điểm có liên quan đến an ninh quốc gia trong lĩnh vực như: các cơ quan, tổ chức, mục tiêu có liên quan đến lĩnh vực cần điều tra cơ bản; các địa phương và những cơ quan, đoàn thể, cá nhân liên quan đến lĩnh vực thường xuyên có quan hệ với nước ngoài.
- + Âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch trong lĩnh vực từ trước đến nay; hệ thống những vụ việc đã xảy ra từ trước đến nay và đối sách của ta; công tác đấu tranh của lực lượng An ninh trên lĩnh vực.
- Danh sách các vụ, việc, hiện tượng và các loại đối tượng có liên quan đến an ninh quốc gia ở lĩnh vực (nếu có).
- Danh sách đối tượng liên quan đến ANQG lĩnh vực điều tra (mẫu B19-a).
- Danh sách LLBM bố trí lĩnh vực điều tra (Mẫu B27-a)
- Tài liệu phản ánh các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai đối với lĩnh vực (xây dựng thế trận hoặc đề án công tác đảm bảo an ninh đối với lĩnh vực và các kế hoạch bảo vệ cụ thể trên lĩnh vực).
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác ĐTCB lĩnh vực (các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai; công tác phối hợp, trao đổi thông tin...).

- Báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình về công tác an ninh ở lĩnh vực đó hàng năm (mẫu B26); đề xuất với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo An ninh cấp trên những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

6. Hồ sơ ĐTCB một tổ chức địch (Đ6)

Bao gồm tổ chức địch cũ và tổ chức địch hiện hành

- Kế hoạch ĐTCB đối với một tổ chức địch (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB tổ chức địch.
- Phương án phản gián.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung về tổ chức địch:
 - + Tên gọi; địa chỉ trụ sở của tổ chức.
 - + Tôn chỉ, mục đích, chính cương, điều lệ của tổ chức.
 - + Sơ đồ hệ thống tổ chức, ghi rõ chức danh từng đối tượng chủ chốt.
 - + Quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức.
 - + Ảnh hưởng và hoạt động hiện tại của tổ chức.
 - + Sự móc nối, chỉ đạo, tài trợ của nước ngoài (nếu có).
 - + Hiệu quả công tác đấu tranh của cơ quan An ninh.
- Cờ, biểu trưng (nếu có).
- Danh sách thành viên trong tổ chức địch qua các thời kỳ (mẫu B19-a).
- Danh sách LLBM bố trí lĩnh vực điều tra (mẫu B27-a).
- Các kế hoạch và kết quả công tác đấu tranh của cơ quan An ninh.
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác ĐTCB tổ chức địch; tài liệu về công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan.
 - Báo cáo nhận xét, đánh giá công tác ĐTCB tổ chức địch hàng năm (mẫu B26):
 - + *Đối với tổ chức địch cũ*: Đánh giá phạm vi, tính chất hoạt động trước đây ảnh hưởng và khả năng phục hồi hiện nay.
 - + *Đối với tổ chức địch hiện hành*: Đánh giá thực lực, âm mưu, kế hoạch hoạt động chống phá hiện nay.

7. Hồ sơ ĐTCB một tổ chức khác có liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm cả diễn đàn, hội, nhóm trên không gian mạng (Đ7)

Tổ chức khác có liên quan đến an ninh quốc gia là tổ chức mà hoạt động của nó thường bị các thế lực thù địch lợi dụng.

- Kế hoạch ĐTCB đối với một tổ chức khác có liên quan đến ANQG (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB tổ chức khác có liên quan đến ANQG.
- Tài liệu làm căn cứ chứng minh tổ chức đó có liên quan đến ANQG.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung:

- + Tên gọi của tổ chức; địa chỉ trụ sở; ngày thành lập; người ra quyết định.
- + Quá trình hình thành, phát triển và ảnh hưởng của tổ chức đối với quần chúng.
- Tổ chức bộ máy (có sơ đồ).
- Danh sách trích ngang những thành viên lãnh đạo của tổ chức.
- Danh sách đối tượng QLNV, KTNV và đối tượng chính trị khác có trong tổ chức đó (mẫu B19-a).
- Danh sách LLBM bố trí nắm tình hình, hoạt động của tổ chức (mẫu B27-a).
- Các tài liệu phản ánh hoạt động của tổ chức gây ra có phương hại đến ANQG và trật tự an toàn xã hội.
- Tài liệu phản ánh những tổ chức, cá nhân thù địch với Việt Nam có quan hệ, lợi dụng tổ chức này.
- Kế hoạch công tác nghiệp vụ đối với tổ chức.
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác ĐTCB tổ chức khác có liên quan đến ANQG (các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai; công tác phối hợp, trao đổi thông tin...).
- Báo cáo nhận xét, đánh giá công tác ĐTCB tổ chức liên quan đến ANQG hàng năm: chú ý đánh giá âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tổ chức để chống phá Việt Nam (mẫu B26); đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo An ninh cấp trên những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

8. Hồ sơ ĐTCB một chuyên đề đối tượng (Đ8)

Chuyên đề nghiệp vụ theo hệ, loại đối tượng mà cơ quan An ninh cần điều tra cơ bản tổng thể để nghiên cứu phục vụ công tác nghiệp vụ như: Chuyên đề về tôn giáo (đạo Thiên chúa, Tin lành...), chuyên đề trong dân tộc.

- Kế hoạch ĐTCB đối với một chuyên đề đối tượng khác (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB địa bàn.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung:
- + Tên chuyên đề.
- + Quá trình hình thành, phát triển và ảnh hưởng đối với công tác bảo vệ ANQG.
- + Âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này.
- Sơ đồ hệ thống hoặc cơ cấu tổ chức (nếu có).
- Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp có liên quan.
- Danh sách đối tượng QLNV, KTNV và đối tượng chính trị khác (mẫu B19-a).
- Danh sách LLBM bố trí chuyên đề điều tra (mẫu B27-a).

- Kế hoạch công tác nghiệp vụ của cơ quan An ninh.
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai; công tác phối hợp, trao đổi thông tin.
- Báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình công tác ĐTCB chuyên đề đối tượng khác hàng năm (mẫu B26); đề xuất, kiến nghị với các cấp uỷ đảng, chính quyền và lãnh đạo An ninh cấp trên những vấn đề cần quan tâm giải quyết.

9. Hồ sơ ĐTCB một khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Đ9)

- Kế hoạch ĐTCB một khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (mẫu B20).
- Đề cương chi tiết ĐTCB địa bàn.
- Báo cáo tổng hợp tình hình chung:
 - + Địa chỉ khu.
 - + Tính chất của khu (phức tạp về an ninh chính trị; cần bảo vệ; phản gián).
 - + Quá trình hình thành và hoạt động của khu (kèm theo bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thành lập khu).
- Phương án phản gián hoặc các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh đối với khu.
 - Sơ đồ cụ thể của khu. Đối tượng, mục tiêu trọng điểm ở khu.
 - Danh sách trích ngang lãnh đạo cốt cán; chuyên gia đầu ngành; lực lượng bảo vệ (mỗi loại 1 danh sách).
 - Danh sách đối tượng QLNV, KTNV, đối tượng hình sự trọng điểm hoạt động trong khu (mẫu B19-a).
 - Tình hình, đặc điểm, số lượng lao động trong khu (bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam ở khu).
 - Tài liệu những vụ, việc, hiện tượng xảy ra có liên quan đến ANQG tại khu (có thống kê kèm theo).
 - Các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai; sơ đồ bố trí, danh sách lực lượng bí mật bố trí ở khu của đơn vị thực hiện công tác ĐTCB (ghi theo bí danh - mẫu B27-a); tài liệu phản ánh về công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến đối tượng điều tra.
 - Báo cáo nhận xét, đánh giá tình hình công tác ĐTCB khu kinh doanh, dịch vụ, sản xuất hàng năm; đề xuất lãnh đạo cấp trên những vấn đề cần quan tâm giải quyết (mẫu B26).

Lưu ý: Hồ sơ điều tra cơ bản chỉ một đơn vị chủ trì, các đơn vị liên quan phối hợp ĐTCB theo phân công, phân cấp.

Đề cương điều tra cơ bản của các phòng nghiệp vụ do Phó Cục trưởng, Phó giám đốc phụ trách An ninh duyệt; của các Đội an ninh Công an huyện do Trưởng Công an huyện duyệt. Trường hợp, lãnh đạo phê duyệt công tác vắng có thể uỷ quyền phê duyệt.

II. HỒ SƠ CÁ NHÂN (ký hiệu CN)

Hồ sơ cá nhân đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh tình hình, kết quả điều tra nghiên cứu, xác minh của cơ quan An ninh về từng người có liên quan đến an ninh quốc gia.*

1. Hồ sơ cá nhân đối tượng quản lý nghiệp vụ

- Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đã được đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ trả lời.
- Những tài liệu làm cơ sở đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ (đổi chiếu các tiêu chí đưa vào diện QLNV theo một trong 05 danh mục QLNV theo Thông tư 48, bổ sung sửa đổi theo Thông tư 15).
- Báo cáo đề nghị phê duyệt đối tượng QLNV (mẫu BQ1-a) đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt (Phó Cục trưởng, Phó giám đốc phụ trách An ninh trở lên).
- Kế hoạch thu thập tài liệu, quản lý đối tượng (B20) do Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Phó trưởng Công an huyện trở lên phê duyệt).
- Đề cương chi tiết điều tra về người (đối tượng).
- Những tài liệu thu thập được về đối tượng.
- Báo cáo kết quả xác minh và bổ sung tin về đối tượng (mẫu BQ2-a).
- Kế hoạch, báo cáo kết quả kiểm danh, kiểm diện đối tượng.
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai, công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến đối tượng; danh sách LLBM tiếp cận đối tượng (B27-a).
- Báo cáo nhận xét, đánh giá, phân loại về đối tượng 6 tháng một lần theo hai loại: A hoặc B (mẫu BQ3-a); riêng với đối tượng QLNV là người nước ngoài lâm thời vào Việt Nam thực hiện nhận xét, đánh giá, phân loại định kỳ hàng năm. Đối tượng phân loại B, phải có báo cáo kết quả xác minh làm rõ dấu hiệu nghi vấn.
- Báo cáo đề nghị kết thúc QLNV đối tượng (mẫu B18-a).

2. Hồ sơ cá nhân đối tượng kiểm tra nghiệp vụ

- Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đã được đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ trả lời.
- Những tài liệu làm cơ sở đưa đối tượng vào diện kiểm tra nghiệp vụ.
- Báo cáo đề nghị phê duyệt đối tượng KTNV đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt (mẫu BQ1-a) - Phó Giám đốc công an cấp tỉnh phụ trách, Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ an ninh phụ trách trở lên phê duyệt.
- Kế hoạch xác minh đối tượng.
- Những tài liệu thu thập được về đối tượng.

- Báo cáo kết quả xác minh và bổ sung tin về đối tượng (mẫu BQ2-a), do lãnh đạo cấp Phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện phụ trách nghiệp vụ trở lên ký duyệt.

- Báo cáo trích tin (mẫu B24).

- Các biện pháp nghiệp vụ đã triển khai, công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến đối tượng; danh sách LLBM tiếp cận đối tượng (B27-a).

- Báo cáo sơ kết về đối tượng KTNV trong 6 tháng/1 lần, có lãnh đạo cấp phòng trở lên phê duyệt.

- Báo cáo đề nghị kết thúc KTNV đối tượng (mẫu B18-a) - Người có thẩm quyền phê duyệt đưa đối tượng vào diện có thẩm quyền ký kết thúc KTNV đối tượng.

3. Hồ sơ cá nhân đối tượng truy nã

- Quyết định truy nã.

- Các tài liệu làm căn cứ ra quyết định truy nã (bản chính hoặc bản sao) như: Quyết định khởi tố bị can; tài liệu xác định việc bị can, bị cáo, người bị kết án tù hoặc tử hình bỏ trốn; văn bản của Viện Kiểm sát, Tòa án đề nghị ra quyết định truy nã bị can, bị cáo, người bị kết án tù trốn.

- Bản sao lý lịch của đối tượng truy nã.

- Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đã được cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ trả lời (nếu có).

- Tài liệu phản ánh tình hình, kết quả việc truy bắt đối tượng. Phản ánh công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong việc truy bắt đối tượng.

- Báo cáo về việc bắt giữ đối tượng (nếu có).

- Quyết định đình nã.

Lưu ý: Hồ sơ cá nhân đối tượng truy nã không có Báo cáo đề nghị phê duyệt đưa đối tượng vào diện truy nã (mẫu BQ1-a).

III. HỒ SƠ CHUYÊN ÁN (ký hiệu VA)

Hồ sơ chuyên án quy định tại khoản 3, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA:
Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh tình hình, kết quả điều tra, đấu tranh của cơ quan An ninh về từng chuyên án.

1. Hồ sơ chuyên án gián điệp, chuyên án phản động, chuyên án khác gồm hai phần: phần tài liệu chung và phần tài liệu về từng cá nhân đối tượng chuyên án.

1.1. Nội dung phần tài liệu chung gồm:

- Báo cáo đề nghị xác lập chuyên án đã được lãnh đạo có thẩm quyền (từ Phó Phòng nghiệp vụ trở lên ký duyệt (mẫu BA1).

- Quyết định xác lập chuyên án (mẫu BA2).

- Quyết định thành lập Ban chuyên án (mẫu BA3).

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án (mẫu BA6) - nếu có.
- Kế hoạch đấu tranh chuyên án (mẫu B20).

** Tài liệu trên do Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ An ninh, Phó Giám đốc phụ trách an ninh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên phê duyệt.*

- Tài liệu ban đầu làm căn cứ cho việc lập chuyên án.
- Các kế hoạch và biện pháp công tác trinh sát cụ thể.
- Các báo cáo xác minh của trinh sát.
- Các báo cáo trích tin của lực lượng bí mật (mẫu B24).
- Danh sách đối tượng trong chuyên án (mẫu B19-a).
- Danh sách trinh sát tham gia đấu tranh chuyên án.
- Danh sách lực lượng bí mật sử dụng trong chuyên án (mẫu B27-a).
- Thống kê tang vật.
- Tài liệu phản ánh chi tiêu mật phí cho chuyên án.
- Tài liệu sao trích từ các hồ sơ khác (nếu có).
- Các tài liệu khác liên quan đến chuyên án.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh chuyên án do lãnh đạo có thẩm quyền trong ban chỉ đạo chuyên án trở lên ký duyệt.
- Báo cáo đề nghị phá án/đình chỉ/tạm đình chỉ chuyên án (mẫu BA5).
- Quyết định phá án/đình chỉ/tạm đình chỉ chuyên án do cấp có thẩm quyền phê duyệt (mẫu BA4).

** Tài liệu trên do Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ An ninh, Phó Giám đốc phụ trách an ninh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên phê duyệt.*

1.2. Nội dung phần tài liệu về từng cá nhân đối tượng chuyên án gồm:

- Báo cáo đề nghị phê duyệt đưa đối tượng vào diện đấu tranh chuyên án (mẫu BQ1-a) do Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ An ninh, Phó Giám đốc phụ trách an ninh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên phê duyệt.
- Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đã được đơn vị Hồ sơ trả lời.
- Những tài liệu làm cơ sở đưa đối tượng vào diện đấu tranh chuyên án.
- Kế hoạch thu thập tài liệu và xác minh đối tượng (mẫu B20) do lãnh đạo cấp Phòng nghiệp vụ/Thành viên Ban chỉ đạo chuyên án phê duyệt.
- Những tài liệu thu thập được về đối tượng qua các nguồn, bằng các biện pháp nghiệp vụ.
- Tài liệu trinh sát kỹ thuật.
- Tài liệu trinh sát ngoại tuyến.

- Các báo cáo xác minh và bổ sung tin về đối tượng (mẫu BQ2-a).
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Những tài liệu khác liên quan đến đối tượng.
- Báo cáo loại đối tượng ra khỏi chuyên án (mẫu B18-a).

2. Đối với hồ sơ chuyên án truy nã không bao gồm 2 phần. Khi xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Cơ quan An ninh điều tra nơi ra quyết định xác lập chuyên án, lập hồ sơ chuyên án cho từng đối tượng, để lưu giữ những tài liệu phản ánh quá trình và kết quả tổ chức chuyên án truy bắt đối tượng. Tài liệu có trong hồ sơ gồm:

- Báo cáo đề nghị xác lập chuyên án truy nã đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt theo mẫu BA1. Quyết định xác lập chuyên án theo mẫu BA2.
 - Quyết định thành lập Ban chuyên án (mẫu BA3).
 - Quyết định truy nã.
 - Các tài liệu làm căn cứ ra quyết định truy nã (bản chính hoặc bản sao) như: Quyết định khởi tố bị can; tài liệu xác định việc bị can, bị cáo, người bị kết án tù hoặc tử hình bỏ trốn; văn bản của Viện Kiểm sát, Tòa án đề nghị ra quyết định truy nã bị can, bị cáo, người bị kết án tù trốn.
 - Yêu cầu kiểm tra thông tin về người đã được đơn vị hồ sơ trả lời (mẫu B5) - nếu có.
 - Bản sao lý lịch của đối tượng truy nã.
 - Các tài liệu phản ánh tình hình, kết quả tổ chức truy bắt đối tượng truy nã. Tài liệu về công tác phối hợp, trao đổi thông tin về đối tượng truy nã.
 - Quyết định đình nã và các tài liệu làm căn cứ ra quyết định đình nã (bản chính hoặc bản sao) như: Thông báo về việc bắt đối tượng truy nã; biên bản bắt người đang bị truy nã; tài liệu xác định đối tượng truy nã đã chết, đã ra đầu thú.
- Lưu ý:* Tài liệu trong hồ sơ không có Báo cáo đề nghị phê duyệt đưa đối tượng vào diện đấu tranh chuyên án (mẫu BQ1-a).

IV. HỒ SƠ TRUY XÉT (ký hiệu TX)

Hồ sơ truy xét được quy định tại khoản 4, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh tình hình kết quả điều tra, xác minh, kết luận của cơ quan An ninh về nguyên nhân xảy ra từng vụ, việc nghi vấn xâm phạm an ninh quốc gia.*

Nội dung hồ sơ Truy xét:

- Tài liệu ban đầu làm cơ sở cho việc truy xét.
- Kế hoạch truy xét.
- Tài liệu khám nghiệm hiện trường.
- Tài liệu do quần chúng cung cấp.
- Tài liệu giám định kỹ thuật.

- Tang vật, dấu vết thu được.
- Các báo cáo xác minh của trinh sát.
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Danh sách lực lượng bí mật (mẫu B27-a).
- Các tài liệu sao trích từ hồ sơ khác chuyển đến (nếu có).
- Các tài liệu khác có liên quan đến vụ, việc truy xét.
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác truy xét.
- Báo cáo kết thúc truy xét: Đã rõ nguyên nhân, chuyển sang truy tìm đối tượng (nếu đối tượng lẫn trốn); chuyển sang đấu tranh chuyên án (nếu đủ điều kiện lập án) hoặc tiến hành các công tác nghiệp vụ khác... (mẫu B7-a) do lãnh đạo cấp Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Phó trưởng Công an cấp huyện phụ trách nghiệp vụ trở lên phê duyệt.

V. HỒ SƠ TRUY TÌM (ký hiệu TT)

Hồ sơ truy tìm quy định tại khoản 5 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ, hệ thống những tài liệu phản ánh tình hình, kết quả điều tra, xác minh truy tìm đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm các tội khác thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng An ninh đang lẫn trốn; tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước, vật dụng ảnh hưởng ANQG bị lấy cắp, bị mất, bị thất lạc.*

Nội dung hồ sơ Truy tìm:

- Tài liệu ban đầu làm cơ sở cho công tác truy tìm.
- Kế hoạch truy tìm.
- Tài liệu phản ánh tình hình, kết quả điều tra, xác minh về lai lịch, quan hệ và các dấu hiệu liên quan về tung tích, nơi ẩn náu của đối tượng (hoặc tài liệu phản ánh kết quả thu hồi được tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước, vật dụng ảnh hưởng ANQG).
- Tài liệu về khám nghiệm hiện trường và dấu vết thu được.
- Báo cáo trích tin (mẫu B24).
- Danh sách lực lượng bí mật (mẫu B27-a).
- Các tài liệu khác có liên quan đến truy tìm đối tượng, đồ vật, tài liệu.
- Tài liệu sao trích từ hồ sơ khác chuyển đến (nếu có).
- Tài liệu về tạm giữ đối tượng (hoặc tài liệu, vật dụng bị lấy cắp, bị mất ảnh hưởng ANQG đã thu được).
- Báo cáo kết thúc truy tìm: Tìm ra đối tượng, đồ vật, tài liệu và chuyển sang đấu tranh chuyên án (nếu đủ điều kiện lập án) hoặc chuyển sang công tác nghiệp vụ khác.

Chú ý: Thời hạn thực hiện kế hoạch truy tìm: không quá 12 tháng đối với vụ truy tìm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam; không quá 24 tháng đối với vụ truy tìm ngoài biên giới, lãnh thổ Việt Nam. Hết thời hạn, nếu có căn cứ yêu cầu

tiếp tục truy tìm thì cấp có thẩm quyền ký gia hạn (6 tháng đối với vụ truy tìm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam; không quá 12 tháng đối với vụ truy tìm ngoài biên giới, lãnh thổ Việt Nam).

VI. HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ (ký hiệu AK)

Hồ sơ vụ án hình sự quy định tại khoản 6, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh tình hình, kết quả điều tra từng vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, vụ án do cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo trình tự tố tụng kết hợp với biện pháp trình sát bí mật của cơ quan An ninh.*

Hồ sơ Vụ án hình sự có 2 phần: Phần tài liệu để lưu lại cơ quan An ninh và Phần tố tụng hình sự được hình thành ngay từ khi có quyết định khởi tố.

1. Phần tài liệu để lưu lại cơ quan An ninh

Gồm những tài liệu sao lại của phần 2 (nếu chuyển phần 2 sang Viện Kiểm sát - VKS) và các tài liệu sau:

- Các tài liệu về chủ trương, kế hoạch điều tra của Thủ trưởng cơ quan điều tra và của điều tra viên.
- Tài liệu sao trích hoặc chuyển từ các loại hồ sơ khác đến (nếu có).
- Tài liệu thu được bằng biện pháp công khai nhưng có nội dung bí mật quốc gia, bí mật nghiệp vụ.
- Tài liệu thu thập được bằng biện pháp trình sát trong quá trình điều tra.
- Các báo cáo diễn biến của vụ án, báo cáo sơ kết, tổng kết điều tra vụ án, báo cáo kết luận điều tra vụ án.
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác điều tra vụ án.

2. Phần tố tụng hình sự

Phần tài liệu để chuyển sang VKS (nếu vụ án, đối tượng đưa ra truy tố, xét xử) gồm các tài liệu pháp lý và những tài liệu trình sát đã được chuyển hoá:

- Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
- Tài liệu pháp lý làm căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.
- Quyết định phân công điều tra vụ án.
- Lệnh bắt, khám xét, tạm giữ, tạm giam hoặc gia hạn tạm giam.
- Tài liệu về nhân thân bị can: Lý lịch, trích lục tiền án, tiền sự.
- Các biên bản: Bắt, khám xét người, xét hỏi bị can, lấy lời khai người làm chứng, khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra và các hoạt động điều tra khác theo luật tố tụng hình sự.
- Các bản tự khai của đối tượng.
- Các tài liệu khác liên quan đến bị can.
- Biên bản giám định, thông báo kết quả giám định của giám định viên về dấu vết, tự dạng, pháp y, hoá lý...
- Bản cung tổng hợp.

- Lệnh kê biên tài sản và biên bản kê biên tài sản (nếu có).
- Biên bản khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu....
- Các loại quyết định: Trích tài liệu ra khỏi vụ án, quyết định thống nhất nhiều vụ án, quyết định kết thúc điều tra, quyết định đình chỉ vụ án; quyết định truy tố bị can; quyết định miễn tố bị can, quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra.... (nếu có).
- Danh sách bị can và những người có liên quan đến vụ án.
- Danh sách người làm chứng, giám định viên cần mời trước toà.
- Kết luận điều tra.
- Các tài liệu khác có liên quan đến công tác điều tra vụ án cần phải chuyển cho VKS theo luật định.
- Biên bản bàn giao và bản thống kê các tài liệu, tang vật (vật chứng) mà cơ quan An ninh chuyển giao cho VKS (nếu có).
- Cáo trạng của VKS, bản án của Tòa án, quyết định thi hành án (nếu có).

VII. HỒ SƠ LỰC LƯỢNG BÍ MẬT (ký hiệu LL)

Hồ sơ đặc tình, cộng tác viên, cơ sở bí mật quy định tại khoản 7, điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh quá trình tuyển chọn, xây dựng, sử dụng lực lượng bí mật của cơ quan An ninh.*

Hồ sơ Lực lượng bí mật (LLBM) lập cho từng đặc tình, cộng tác viên, cơ sở bí mật; có 2 phần: Phần hồ sơ cá nhân và Phần hồ sơ công tác.

1. Phần hồ sơ cá nhân

Lưu giữ những tài liệu về cá nhân của người cộng tác bí mật với cơ quan An ninh, gồm:

- Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đã được đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ trả lời.
- Tài liệu về kế hoạch, báo cáo kết quả tiếp xúc, thử thách LLBM.
- Tài liệu phản ánh kết quả nghiên cứu hồ sơ lưu trữ liên quan đến LLBM.
- Đề cương chi tiết điều tra người
- Tài liệu khác làm cơ sở để xây dựng LLBM (yêu cầu nghiệp vụ đối với địa bàn, đối tượng cần bố trí LLBM).
- Bản tự nguyện cộng tác với cơ quan An ninh (mẫu BL5-a) hoặc tài liệu chứng minh sự cộng tác của LLBM (chụp ảnh, quay phim buổi kết nạp hoặc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trình sát giao của LLBM do lãnh đạo có thẩm quyền ký xác nhận).
- Báo cáo xây dựng (mẫu BL1) đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư về công tác ĐT, CTV, CSBM.
- Báo cáo kết quả kết nạp LLBM.
- Kế hoạch sử dụng, đảm bảo an toàn cho LLBM.

- Các báo cáo nhận xét, phân loại định kỳ về sự cộng tác của lực lượng bí mật mẫu BL3 - Chú ý phản ánh rõ số lần sinh hoạt; số lượng, chất lượng tin và kết quả xử lý tin do LLBM cung cấp (ĐT 3 tháng/lần; CTV, CSBM 6 tháng/lần).

- Các đề xuất, quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với lực lượng bí mật (nếu có).

- Báo cáo kết thúc hoặc chuyển loại... (mẫu BL4).

- Các tài liệu khác liên quan đến lực lượng bí mật có ảnh hưởng tới sự cộng tác bí mật với cơ quan An ninh.

- Biên bản bàn giao hồ sơ nếu có (mẫu B9).

- Thống kê chi mật phí cho lực lượng bí mật B17 (chỉ thống kê các lần chi).

2. Phần hồ sơ công tác

Lưu giữ những tài liệu về kết quả cộng tác của lực lượng bí mật với cơ quan An ninh, gồm:

- Kế hoạch sinh hoạt lực lượng bí mật (mẫu BL7-a), do lãnh đạo Phòng nghiệp vụ an ninh, Phó Công an cấp huyện phụ trách an ninh trở lên ký duyệt.

- Báo cáo kết quả sinh hoạt (mẫu BL2) do lãnh đạo Phòng nghiệp vụ an ninh, Phó Công an cấp huyện phụ trách an ninh trở lên phê duyệt (chú ý ghi rõ địa chỉ sinh hoạt, kết quả LLBM thực hiện; hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho LLBM).

- Các tài liệu phản ánh việc trình sát xử lý tin do LLBM cung cấp.

- Các báo cáo hoặc các văn bản, tài liệu của lực lượng bí mật cung cấp (băng ghi âm, ghi hình và các phương tiện mang tin khác được lưu riêng thành một tập trong bì có ghi chú cụ thể) mà cán bộ đơn vị nghiệp vụ không đưa vào hồ sơ lực lượng bí mật được.

Lưu ý:

Trong phần hồ sơ công tác của LLBM không được dùng tên thật chỉ dùng tên “Bí danh” của lực lượng bí mật cán bộ đơn vị nghiệp vụ đặt.

VIII. HỒ SƠ HỘP THƯ BÍ MẬT (ký hiệu HT)

Hồ sơ hộp thư bí mật quy định tại khoản 8, điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh quá trình tuyển chọn, xây dựng, sử dụng từng hộp thư bí mật của cơ quan An ninh.*

Nội dung hồ sơ hộp thư bí mật:

- Yêu cầu tra cứu (mẫu B5) đối với chủ hộp thư bí mật (HTBM) và những người có liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng nơi làm hộp thư bí mật (do trình sát xác định), đã được đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ trả lời.

- Đề cương chi tiết điều tra người.

- Báo cáo xây dựng hộp thư bí mật (mẫu BL9) đã được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản tự nguyện hoặc tài liệu phản ánh về việc đồng ý của người quản lý nhà cho cơ quan An ninh sử dụng làm hộp thư
- Kế hoạch sử dụng, biện pháp bảo đảm an toàn bí mật cho hộp thư bí mật; sơ đồ HTBM.
- Danh sách LLBM đến sinh hoạt tại hộp thư bí mật (ghi bí danh của LLBM do cán bộ đơn vị nghiệp vụ đặt cho, mẫu B27-a); đối với HTBM của lực lượng Ngoại tuyến, lập danh sách lãnh đạo, cán bộ trình sát sử dụng hộp thư thay danh sách LLBM.
- Báo cáo nhận xét, đánh giá về HTBM (06 tháng, 01 năm)
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật; quyết định khen thưởng, kỷ luật của cơ quan An ninh đối với chủ hộp thư bí mật (nếu có).
- Các tài liệu khác có liên quan đến việc xây dựng và sử dụng hộp thư bí mật (nếu có).
- Báo cáo kết thúc sử dụng hộp thư bí mật (mẫu BL10).

IX. HỒ SƠ NHÀ AN TOÀN (ký hiệu AT)

Hồ sơ nhà an toàn quy định tại khoản 9 Điều 6, Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ, hệ thống những tài liệu phản ánh quá trình mua sắm, xây dựng, quản lý, sử dụng từng Nhà an toàn của cơ quan An ninh.*

Nội dung hồ sơ Nhà an toàn gồm 2 phần: Phần tài liệu pháp lý phản ánh quá trình xây dựng, mua sắm và Phần tài liệu phản ánh quá trình quản lý sử dụng nhà an toàn.

1. Phần tài liệu pháp lý, quản lý nhà an toàn

- Báo cáo, tờ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt xây dựng, mua sắm nhà an toàn.
- Quyết định giao quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng.
- Quyết định hoặc văn bản chỉ đạo giao trách nhiệm cho cán bộ đứng tên chủ sở hữu nhà an toàn (nếu giao cho cá nhân 01 CBCS đứng tên); tài liệu cam kết của cán bộ được giao đứng tên chủ sở hữu.
- Giấy phép xây dựng (đối với nhà an toàn được phê duyệt xây dựng).
- Báo cáo quyết toán xây dựng; quyết toán kinh phí, mặt phí theo quy định.
- Hồ sơ mua bán nhà theo quy định của nhà nước (đối với nhà mua).
- Kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn; phương án nguy trang, xóa lộ; quy chế quản lý, sử dụng nhà an toàn.
- Thống kê tài sản có thuộc nhà an toàn.
- Hợp đồng, chứng từ, sổ sách ghi nhận, bàn giao thuê, khoán, thanh toán, chi trả với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo hàng năm (hoặc đột xuất về tình hình quản lý, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp NAT; Biên bản kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng NAT của cơ quan có thẩm quyền (phần hồ sơ này kết thúc không nộp lưu tại đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ, nộp lưu tại đơn vị chức năng quản lý).

2. Phần tài liệu về quản lý sử dụng

- Quyết định của Cục trưởng Cục nghiệp vụ An ninh, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương ban hành quy chế sử dụng nhà an toàn.
- Văn bản đề xuất sử dụng nhà an toàn của các đơn vị, địa phương
- Kế hoạch sử dụng, biện pháp đảm bảo bí mật nhà an toàn.
- Danh sách cán bộ đơn vị nghiệp vụ sử dụng nhà an toàn.
- Danh sách LLBM đến sinh hoạt tại nhà an toàn (ghi bí danh của LLBM do cán bộ đơn vị nghiệp vụ sử dụng, mẫu B27-a).
- Lịch sinh hoạt cụ thể cho từng ĐT, CTV, CSBM đã được lãnh đạo phê duyệt.
- Báo cáo hàng năm (hoặc báo cáo sơ, tổng kết) đánh giá tình hình, kết quả sử dụng nhà an toàn.
- Báo cáo kết thúc sử dụng nhà an toàn.

X. HỒ SƠ VỤ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT CHƯA ĐẾN MỨC KHỞI TỐ, BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH (ký hiệu XP)

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 10, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ những tài liệu phản ánh công tác điều tra, xử lý của lực lượng An ninh đối với từng vụ xử phạt vi phạm hành chính; từng vụ, việc vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính.*

Nội dung hồ sơ gồm những tài liệu sau:

- Quyết định lập hồ sơ (mẫu B1).
- Tài liệu ban đầu làm cơ sở lập hồ sơ (biên bản phạm pháp quả tang; tin báo, tố giác tội phạm và những tài liệu khác có liên quan đến vụ việc vi phạm).
- Quyết định tạm giữ hành chính; khám phương tiện vận tải, đồ vật nơi cất dấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (nếu có). Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có).
- Kết quả tra cứu (mẫu B5) đã được cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ trả lời (nếu có).
- Lý lịch cá nhân của đối tượng (nếu có) hoặc tài liệu về kết quả xác minh đối tượng (nếu có).
- Các loại biên bản: Biên bản khám người, phương tiện, đồ vật theo thủ tục hành chính; quyết định tạm giữ phương tiện, đồ vật (nếu có). Biên bản thu giữ tài liệu, tang vật, phương tiện (nếu có); biên bản ghi lời khai đối tượng vi phạm; biên bản người làm chứng, người bị hại. Biên bản trao trả đồ vật, phương tiện, tài liệu (nếu có).
- Các tài liệu phản ánh việc xử lý vi phạm: Kế hoạch, báo cáo kết quả xác minh, xử lý vụ việc vi phạm; Văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp có thẩm quyền; báo cáo đề nghị xử lý vụ việc, hiện tượng.

- Cá nhân có những hành vi vi phạm được quy định trong bộ Luật hình sự; đã bị cơ quan An ninh xử phạt hành chính về hành vi này; cá nhân có án tích chưa được xóa phải lập căn cước.

- Quyết định xử lý vi phạm hành chính, kết quả xử lý.

Chú ý: Biểu mẫu phản ánh tình hình, kết quả xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo Thông tư 07/2019/TT-BCA, ngày 20/3/2019 quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

XI. HỒ SƠ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ (ký hiệu NV)

Hồ sơ vấn đề nghiệp vụ quy định tại khoản 11, Điều 6 Thông tư 60/2020/TT-BCA: *Lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh quá trình theo dõi chỉ đạo về từng vấn đề công tác nghiệp vụ an ninh; quá trình nghiên cứu từng chuyên đề công tác nghiệp vụ an ninh; quá trình tổ chức thực hiện từng mặt công tác nghiệp vụ (những chuyên đề, công tác không thuộc nội dung của 10 loại hồ sơ trên).*

1. Hồ sơ vấn đề nghiệp vụ lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh quá trình theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết về từng vấn đề, chuyên đề công tác nghiệp vụ an ninh; biện pháp công tác của Công an.

1.1. Theo dõi chỉ đạo từng chuyên án, vụ án hình sự cụ thể; theo dõi chỉ đạo các chuyên đề nghiệp vụ của cấp dưới; các vụ, việc, đối tượng xử lý hành chính, xử lý nội bộ không đưa ra xét xử; theo dõi công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Nội dung hồ sơ bao gồm những tài liệu sau:

- Tài liệu ban đầu làm cơ sở cho việc lập hồ sơ.
- Chủ trương, sự chỉ đạo của cấp trên về chuyên đề, phương án, kế hoạch.
- Các tài liệu phản ánh kết quả nghiên cứu hoặc tổ chức thực hiện về một chuyên đề hay một công tác nghiệp vụ cụ thể...
- Các tài liệu khác có liên quan trực tiếp đến chuyên đề, phương án, kế hoạch...
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

1.2. Theo dõi tổ chức thực hiện tại đơn vị về công tác nghiệp vụ cơ bản (ĐTCB, QLNV, KTNV, CA, Xử lý XMTBĐ, TX, TT, LLBM, HTBM, NAT, ĐHBM).

Nội dung hồ sơ có các tài liệu cơ bản sau:

- Các văn bản chỉ đạo; phân công, phân cấp, hướng dẫn thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản.
- Các kế hoạch và kết quả thực hiện từng mặt công tác nghiệp vụ cơ bản cụ thể như: kế hoạch tuyển chọn, xây dựng mạng lưới bí mật hàng năm của đơn vị; kế hoạch rà soát đối tượng QLNV trên địa bàn; kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản...

- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị về từng công tác nghiệp vụ cơ bản trên.

- Các thống kê số liệu công tác nghiệp vụ cơ bản định kỳ của đơn vị.

Lập chung 01 hồ sơ cho toàn bộ các công tác nghiệp vụ cơ bản. Hồ sơ có thể hình thành 01 tập hoặc tổ chức thành nhiều tập; mỗi tập lưu tài liệu về từng công tác nghiệp vụ cụ thể hoặc từng nhóm công tác nghiệp vụ:

- + Tập hồ sơ lưu giữ tài liệu về tổ chức thực hiện các quy định công tác ĐTCB, QLNV, XLXMTBĐ, Truy xét, Truy tìm.

- + Tập hồ sơ lưu giữ tài liệu về công tác KTNV, đấu tranh chuyên án.

- + Tập hồ sơ lưu giữ tài liệu về tổ chức thực hiện các quy định công tác ĐT, CTV, CSBM, HTBM, NAT, ĐHBM.

Lưu ý: Các Chỉ thị, Thông tư quy định về từng công tác nghiệp vụ cơ bản là các tài liệu nguyên tắc, quản lý theo quy định của Bộ về lưu giữ tài liệu hình thành phổ biến trong CAND, không lưu giữ trong hồ sơ này.

1.3. Theo dõi công tác nghiệp vụ cơ bản của từng trình sát, lãnh đạo An ninh từ cấp phòng trở xuống

Nội dung hồ sơ có các tài liệu cơ bản sau:

- Các văn bản chỉ đạo; phân công địa bàn, hướng dẫn thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lãnh đạo an ninh các cấp.

- Báo cáo hàng tháng về tình hình liên quan an ninh quốc gia nổi lên tại địa bàn, mục tiêu, tuyến, lĩnh vực, tổ chức, chuyên đề được phân công điều tra cơ bản, hoạt động nghi vấn liên quan an ninh quốc gia của đối tượng được giao quản lý.

- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết của trình sát về công tác nghiệp vụ cơ bản được phân công (nếu có); Đánh giá kết quả thực hiện công tác NVCB của từng cá nhân trình sát.

1.4. Theo dõi thực hiện từng chuyên đề công tác nghiệp vụ như: Chuyên đề đấu tranh chống gián điệp, phản động, chuyên đề về tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, an ninh thông tin, an ninh văn hoá tư tưởng ...; chuyên đề đối tượng mà cơ quan Công an cần quan tâm điều tra nghiên cứu (không thuộc hệ, loại đối tượng ĐTCB tại điểm 8, mục I), mỗi chuyên đề lập 1 hồ sơ NV riêng.

Nội dung hồ sơ có các tài liệu cơ bản sau:

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện từng yêu cầu nghiệp vụ.

- Danh sách đối tượng (theo chuyên đề công tác).

- Tài liệu phản ánh hoạt động xâm phạm ANQG của các đối tượng trên.

- Công văn của cấp trên và báo cáo kết quả thực hiện từng yêu cầu công tác nghiệp vụ cụ thể như: kết quả xác minh, kiểm danh, kiểm diện đối tượng.

- Các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống các loại đối tượng liên quan đến chuyên đề nghiệp vụ.

1.5. Theo dõi kết quả công tác nghiệp vụ của từng cán bộ biệt phái, trình sát xã hội hóa.

- Nội dung hồ sơ theo dõi công tác nghiệp vụ của từng cán bộ biệt phái có các tài liệu cơ bản sau:

- + Kế hoạch bố trí, giao nhiệm vụ cho cán bộ biệt phái;
- + Các báo cáo kết quả công tác của cán bộ biệt phái;
- + Tài liệu phản ánh việc đơn vị trình sát xử lý tin do cán bộ biệt phái cung cấp;
- + Thống kê tài liệu do cán bộ biệt phái cung cấp (sách, báo, băng ghi âm, ghi hình và các phương tiện mang tin khác...);
- + Báo cáo kết thúc công tác biệt phái.

- Nội dung hồ sơ theo dõi công tác nghiệp vụ của từng trình sát xã hội hóa có các tài liệu cơ bản sau:

- + Kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng, thử thách TSXHH (mẫu BL03);
- + Báo cáo kết quả huấn luyện, bồi dưỡng TSXHH (mẫu BL04);
- + Báo cáo kết quả thử thách TSXHH (mẫu BL05);
- + Kế hoạch xây dựng, bố trí TSXHH (mẫu BL09);
- + Kế hoạch sinh hoạt TSXHH đã được lãnh đạo trực tiếp phụ trách phê duyệt;
- + Các báo cáo kết quả sinh hoạt TSXHH (mẫu BL10);
- + Các tài liệu phản ánh việc đơn vị trình sát xử lý tin do TSXHH cung cấp;
- + Thống kê tài liệu do TSXHH cung cấp (sách, báo, băng ghi âm, ghi hình và các phương tiện mang tin khác...);
- + Các tài liệu có liên quan đến công tác TSXHH;
- + Báo cáo kết thúc TSXHH (mẫu BL12);

Lưu ý: các mẫu BL03, BL04, BL05, BL09, BL10, BL12 được ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BCA ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác TSXHH của lực lượng An ninh nhân dân.

1.6. Theo dõi kết quả vận động, tranh thủ những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo...; văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín... tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng An ninh (có thể lập hồ sơ NV cho từng người hoặc nhiều người theo tính chất hoặc theo địa giới hành chính).

Nội dung hồ sơ bao gồm những tài liệu sau:

- Kế hoạch nghiệp vụ về yêu cầu vận động, tranh thủ người có uy tín tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

- Kế hoạch tiếp xúc và báo cáo kết quả tiếp xúc người có uy tín.
- Lý lịch người có uy tín.
- Các tài liệu, thông tin do người có uy tín cung cấp.
- Thống kê tài liệu do người có uy tín cung cấp (sách, báo, băng ghi âm, ghi hình và các phương tiện mang tin khác...);
- Các tài liệu phản ánh kinh phí chi cho các cuộc tiếp xúc, khen thưởng người có uy tín.

1.7. Theo dõi công tác truy bắt đối tượng truy nã

Các đơn vị trong lực lượng An ninh (không ra Quyết định truy nã) khi nhận quyết định truy nã, quyết định đình nã từ Cơ quan An ninh điều tra các cấp và các tài liệu sản sinh trong quá trình tổ chức công tác truy nã thì lập, đăng ký hồ sơ vấn đề nghiệp vụ (NV) để lưu giữ tài liệu (01 hồ sơ lưu giữ tài liệu về nhiều đối tượng truy nã); trích yếu hồ sơ (NV) thống nhất ghi: Theo dõi công tác phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã.

1.8. Theo dõi tình hình công tác an ninh tại xã, phường, thị trấn

- Báo cáo sơ kết công tác ĐTCB xã, phường, thị trấn;
- Hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung công tác ĐTCB theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
- Báo cáo nhận xét định kỳ về tình hình công tác ĐTCB hàng năm của xã, phường, thị trấn (*do Công an xã gửi*);
- Tài liệu phản ánh công tác phối hợp, trao đổi với các phòng nghiệp vụ, với các đơn vị, ban ngành liên quan; tài liệu hướng dẫn lực lượng Công an xã trong quá trình thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ An ninh hoặc giải quyết khiếu kiện, “điểm nóng” tại địa bàn (*bao gồm cả bản chuyển đi và tiếp nhận*);
- Các kế hoạch, báo cáo về các biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thực hiện trên địa bàn xã;
- Tài liệu chuyển từ hồ sơ ĐB xã, phường, thị trấn, chú ý những vấn đề công tác An ninh cần tiếp tục theo dõi, xác minh (*nếu có*);
- Các báo cáo sơ, tổng kết về tình hình An ninh xã, phường, thị trấn (*khi lãnh đạo các cấp yêu cầu*).

2. Hồ sơ vấn đề nghiệp vụ lưu giữ hệ thống những tài liệu phản ánh công tác quản lý người nước ngoài và xuất, nhập cảnh, công tác trình sát ngoại tuyến, kỹ thuật nghiệp vụ.

Nội dung cụ thể của những hồ sơ trên thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý Xuất, nhập cảnh, Cục Ngoại tuyến, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ sau khi thống nhất với Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

3. Hồ sơ vấn đề nghiệp vụ lưu giữ hệ thống những tài liệu về việc quản lý, sử dụng mật phí trong lực lượng An ninh nhân dân

3.1. Nội dung hồ sơ về quản lý, sử dụng mật phí của các đơn vị nghiệp vụ

- Bản lưu Báo cáo dự toán (mẫu M1), báo cáo đề xuất cấp bổ sung mật phí hàng quý, năm của đơn vị.
- Thông báo duyệt cấp mật phí của Cục, Công an tỉnh, thành phố.
- Báo cáo kế hoạch chi mật phí của đơn vị (mẫu M3).
- Bản lưu báo cáo quyết toán (mẫu M2).
- Bản lưu báo cáo chi tiết nội dung chi mật phí hàng quý của đơn vị (mẫu M4).
- Các phiếu chi mật phí của đơn vị (mẫu M5c, M5d).
- Các chứng từ (hoá đơn, hợp đồng, biên nhận, ...) chi mua, thuê phương tiện, dụng cụ, địa điểm, tài liệu, mẫu vật. Nếu không có chứng từ thì phải có báo cáo giải trình của cán bộ đơn vị nghiệp vụ đã được lãnh đạo phê duyệt theo thẩm quyền.
- Báo cáo tổng hợp về kinh phí mật phí được cấp và quyết toán hàng năm.
- Sổ theo dõi thu, chi, tạm ứng, thanh quyết toán mật phí.
- Các tài liệu khác liên quan đến hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí mật phí.

Lưu ý: Các chứng từ, phiếu chi lưu tập riêng. Sổ theo dõi thu, chi, tạm ứng, thanh quyết toán mật phí phải đăng ký, quản lý như một tập của hồ sơ NV.

3.2. Nội dung hồ sơ về quản lý, sử dụng mật phí của đơn vị Tham mưu An ninh

- Bản lưu Báo cáo dự toán mật phí năm (mẫu M1) của các phòng nghiệp vụ, đội An ninh thuộc Cục, Công an cấp tỉnh.
- Bản lưu Báo cáo dự toán mật phí năm (mẫu M1) của Cục, Công an cấp tỉnh.
- Báo cáo đề xuất cấp bổ sung mật phí hàng quý, năm của các phòng nghiệp vụ, đội An ninh thuộc Cục, Công an cấp tỉnh.
- Kế hoạch duyệt cấp mật phí hàng năm (thường xuyên, bổ sung) cho các phòng nghiệp vụ, đội An ninh.
- Thông báo duyệt cấp mật phí (quý, năm, bổ sung) của Văn phòng Bộ Công an gửi đơn vị, địa phương và của Cục, An ninh cấp tỉnh gửi các phòng nghiệp vụ, đội An ninh.
- Báo cáo kế hoạch chi mật phí quý, năm (mẫu M3).
- Bản lưu báo cáo quyết toán mật phí (quý, năm) của các phòng nghiệp vụ, đội An ninh (mẫu M2).
- Bản lưu báo cáo chi tiết nội dung chi mật phí hàng quý (mẫu M4).
- Các phiếu chi mật phí của lãnh đạo Cục, lãnh đạo Công an cấp tỉnh và Phòng Tham mưu duyệt (mẫu M5c, M5d).

- Các tài liệu liên quan đến dự án kinh tế nghiệp vụ của Cục, Công an cấp tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp về duyệt cấp và quyết toán mật phí hàng năm của Cục, Công an cấp tỉnh.
- Sổ theo dõi thu, chi, tạm ứng, thanh quyết toán mật phí (quản lý như 01 tập hồ sơ).
- Các tài liệu khác liên quan đến hướng dẫn, quản lý, sử dụng kinh phí mật phí.

Phần thứ 3

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐANG SỬ DỤNG SANG THỰC HIỆN THÔNG TƯ 60 VÀ CÁC THÔNG TƯ VỀ CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA LỰC LƯỢNG AN NINH

1. Hướng giải quyết chung

- Hồ sơ về địa bàn, chuyên đề, lĩnh vực, tổ chức liên quan an ninh quốc gia (ANQG), đối tượng, lực lượng bí mật, chuyên án, truy xét, truy tìm... đã đăng ký, nay vẫn thuộc quy định trong các thông tư về công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ thì tiếp tục quản lý, sử dụng, không phải đăng ký lại; nếu không đúng quy định thì kết thúc, nộp lưu hồ sơ.
- Các đơn vị chủ động nghiên cứu, bổ sung những tài liệu theo quy định của Thông tư 15, Đề án 06 trong các loại hồ sơ. Khi thực hiện chú ý từng mốc thời gian bổ sung tài liệu theo quy định.
- Các trường hợp thay đổi thông tin hồ sơ, chuyển loại lực lượng bí mật, chuyển diện đối tượng, các đơn vị nghiệp vụ báo diễn biến kịp thời về đơn vị hồ sơ cùng cấp theo quy định của quy định công tác hồ sơ.

2. Hướng dẫn giải quyết cụ thể

2.1. Hồ sơ Điều tra cơ bản (ĐB)

- Hồ sơ Điều tra cơ bản của các đơn vị đang sử dụng, nay theo quyết định phân công, phân cấp giao cho đơn vị khác chủ trì ĐTCB thì đơn vị đang sử dụng hồ sơ chuyển sang đăng ký hồ sơ phối hợp với đơn vị được giao chủ trì.

Trường hợp không phối hợp với đơn vị chủ trì thì kết thúc, nộp lưu hồ sơ đang sử dụng.

Nếu cần tiếp tục theo dõi chuyên đề đó thì lập hồ sơ Vấn đề nghiệp vụ (hồ sơ NV) mới, kết thúc, nộp lưu hồ sơ ĐB đang sử dụng và sao y tài liệu cần thiết từ hồ sơ ĐB sang hồ sơ NV để tiếp tục nghiên cứu, sử dụng.

- Trường hợp, Giám đốc giao Phòng, Đội nghiệp vụ An ninh phối hợp với Công an cấp xã thực hiện ĐTCB xã, phường, thị trấn thì các đơn vị xác định đây là quan hệ phối hợp khác lực lượng, khác nơi đăng ký hồ sơ.

Đơn vị hồ sơ cấp số đăng ký mới cho những hồ sơ này (*số đăng ký độc lập, như 01 hồ sơ chính*); tiến hành xử lý dữ liệu phần mềm ORA03 bằng cách sát nhập **số đăng ký phối hợp cũ** vào số đăng ký mới. Khi thống kê, muôn tính số liệu hồ sơ phối hợp loại này, phải thực hiện tra cứu hồ sơ.

2.2. Hồ sơ cá nhân (CN)

1. Các đơn vị tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng QLNV đang quản lý:

- Nếu đối tượng không thuộc Danh mục đối tượng QLNV (*ban hành kèm theo Thông tư 15/2019/TT-BCA-V01 của Bộ Công an ngày 15/6/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của công tác nghiệp vụ cơ bản và mật phí của lực lượng An ninh*) thì kết thúc, nộp lưu hồ sơ.

- Nếu có đối tượng thuộc Danh mục V - Người có dấu hiệu liên quan tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao thì Báo cáo lãnh đạo phê duyệt đối tượng QLNV (*bằng mẫu Báo cáo kết quả xác minh và bổ sung tin về đối tượng - BQ2-a*); đồng thời chuyển báo thông tin thay đổi danh mục quản lý đối tượng đến cơ quan hồ sơ cùng cấp (*bằng mẫu Thông báo thông tin - B11*), tiếp tục sử dụng hồ sơ CN đã đăng ký, không phải lập, đăng ký hồ sơ mới.

- Kiểm tra thời gian quản lý số đối tượng QLNV thuộc Danh mục IV và khoản 3, 5 thuộc Danh mục V. Nếu đã quá 24 tháng phải kết thúc, nộp lưu; trường hợp cần gia hạn, phải báo cáo trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt đưa đối tượng vào diện gia hạn 01 lần (thời hạn tối đa là 12 tháng). Nếu cần gia hạn tiếp báo cáo Thủ trưởng phụ trách an ninh trở lên xem xét, quyết định.

2. Công an phường, Công an xã, thị trấn chính quy khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ An ninh tiến hành rà soát, kiểm danh, kiểm diện, nắm tình hình về cư trú, quan hệ, tiếp xúc của đối tượng quản lý nghiệp vụ (trừ đối tượng thuộc danh mục IV, khoản 3, 5 danh mục V) không phải lập hồ sơ Cá nhân (hồ sơ CN) phối hợp; chỉ tổng hợp tình hình, kết quả vào hồ sơ ĐTCB xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú, hoạt động.

2.3. Hồ sơ Kế hoạch nghiệp vụ (KH)

Các đơn vị, địa phương rà soát toàn bộ Kế hoạch nghiệp vụ đã lập, đăng ký hồ sơ.

- Nếu Kế hoạch nghiệp vụ không thuộc các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản thì kết thúc, nộp lưu hồ sơ KH về đơn vị hồ sơ cùng cấp; trường hợp đơn vị có nhu cầu tiếp tục theo dõi chuyên đề thì sáp nhập hồ sơ vào hồ sơ ĐB địa bàn hoặc chuyên đề, lĩnh vực... của đơn vị.

- Đối với những Kế hoạch nghiệp vụ liên quan đối tượng có hoạt động nghi vấn xâm phạm ANQG, đủ điều kiện để triển khai các hoạt động nghiệp vụ tương ứng thì kết thúc, nộp lưu hồ sơ Kế hoạch nghiệp vụ (hồ sơ KH), đăng ký hồ sơ Chuyên án (hồ sơ VA), hồ sơ Cá nhân (hồ sơ CN-QLNV/KTNV) hoặc Truy xét, Truy tìm...tương ứng. Thủ tục lập, đăng ký như một hồ sơ mới.

Cán bộ nghiệp vụ có thể sao y những tài liệu cần thiết từ hồ sơ KH sang hồ sơ mới để tiếp tục nghiên cứu, sử dụng.

2.4. Hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính (XP)

- Các đơn vị khẩn trương rà soát, lập, đăng ký hồ sơ Vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính của đơn vị.

- Hồ sơ Vấn đề nghiệp vụ (*hồ sơ NV*) lập cho các vụ việc xử lý vi phạm hành chính đã đăng ký theo hướng dẫn số 292/HD-A93-P3 ngày 25/4/2016 của Cục hồ sơ nghiệp vụ An ninh đang quản lý, sử dụng, đơn vị nghiệp vụ (*bao gồm cả lực lượng Xuất nhập cảnh*) làm thủ tục đăng ký lại (*viết Quyết định lập hồ sơ (mẫu B1), lập thẻ A2-a, A3-a mới*), mang hồ sơ, sổ C2 đến đơn vị Hồ sơ cùng cấp đăng ký lại thành hồ sơ *Vụ việc vi phạm pháp luật chưa đến mức khởi tố, bị xử phạt hành chính (hồ sơ XP)*. Thay bìa hồ sơ NV bằng bìa hồ sơ XP mới, ghi chú trong sổ C2-a của đơn vị (riêng lực lượng XNC tự đăng ký loại hồ sơ này và gửi thẻ về đơn vị Hồ sơ cùng cấp).

- Trường hợp trước đây đã đăng ký 01 hồ sơ NV, hiện đang quản lý, sử dụng cho nhiều vụ, việc thì đăng ký lại thành hồ sơ XP cho từng vụ, việc cụ thể. Riêng hồ sơ của lực lượng Xuất, nhập cảnh có thể lập cho từng vụ, việc hoặc lập theo chuyên đề, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2.5. Hồ sơ Hộp thư bí mật

- Cơ sở bí mật “Trạm” của lực lượng Ngoại tuyến đã đăng ký hồ sơ lực lượng bí mật (*hồ sơ LL*), đăng ký lại thành hồ sơ HT. Cán bộ nghiệp vụ thực hiện tra cứu bổ sung với những người liên quan đến Hộp thư; làm thủ tục đăng ký hồ sơ (*viết Quyết định lập hồ sơ (mẫu B1), lập thẻ A8 cho chủ Hộp thư, Báo cáo đề nghị xây dựng hộp thư bí mật (mẫu BL9)*), mang hồ sơ, sổ C2-a đến đơn vị Hồ sơ cùng cấp đăng ký hồ sơ LL đang sử dụng thành hồ sơ Hộp thư. Thay bìa hồ sơ LL bằng bìa hồ sơ HT mới, ghi chú trong sổ C2-a của đơn vị.

- Trường hợp muốn chuyển hồ sơ Cơ sở bí mật “Trạm” thành hồ sơ CSBM, cán bộ nghiệp vụ phải tổ chức sắp xếp, bổ sung tài liệu trong hồ sơ Cơ sở bí mật “Trạm” thành 02 phần: Hồ sơ cá nhân và hồ sơ công tác theo cấu tạo hồ sơ lực lượng bí mật (*hồ sơ LL*) của Hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ An ninh hiện hành; báo diễn biến thay đổi nhiệm vụ lực lượng cho đơn vị hồ sơ cùng cấp bằng mẫu Thông báo thông tin (mẫu B11), không phải đăng ký lại hồ sơ.

- Trường hợp Trạm ngoại tuyến được cán bộ Ngoại tuyến lựa chọn làm nơi bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện kế hoạch trình sát ngoại tuyến thời gian không quá 03 tháng thì không phải lập, đăng ký hồ sơ Hộp thư, mà tài liệu liên quan đến trạm ngoại tuyến được đưa vào hồ sơ kế hoạch trình sát ngoại tuyến và đăng ký tại đơn vị Ngoại tuyến cùng cấp (*theo quy định tại Điều 14 - Thông tư 16/2020/TT-BCA ngày 18/02/2020 của Bộ Công an quy định công tác ngoại tuyến của lực lượng Công an nhân dân*). Các đơn vị có thể căn cứ vào nội dung mẫu Báo cáo đề nghị xây dựng Hộp thư bí mật (*mẫu BL9*), Báo cáo kết thúc hộp thư bí mật (*mẫu BL10*) để xây dựng Báo cáo đề nghị phê duyệt, kết thúc sử dụng Trạm ngoại tuyến.

2.6. Hồ sơ Vấn đề nghiệp vụ (hồ sơ NV)

Thực hiện Điều 11, Thông tư 60 quy định về việc nhập, truyền báo thông tin và gửi thẻ, phiếu, hồ sơ Vấn đề nghiệp vụ (*hồ sơ NV*) giao lực lượng trình sát ngoại tuyến, kỹ thuật nghiệp vụ, xuất nhập cảnh tự đăng ký xử lý như sau:

- Lực lượng trình sát ngoại tuyến, kỹ thuật nghiệp vụ, xuất nhập cảnh sao gửi toàn bộ thẻ A3-a của hồ sơ NV đang sử dụng và đã tự đăng ký trước khi thực

hiện Thông tư 60 về đơn vị Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp để quản lý theo quy định. Thực hiện Thông tư 60, khi tự đăng ký hồ sơ NV, các đơn vị ở địa phương gửi 02 thẻ A3-a về phòng hồ sơ; các Cục nghiệp vụ gửi 01 thẻ A3-a về Cục hồ sơ nghiệp vụ để thống nhất quản lý thông tin.

- Phòng hồ sơ địa phương tiếp nhận thẻ A3-a tự đăng ký hồ sơ của các đơn vị, nhập thông tin và gửi 01 thẻ A3-a về Cục hồ sơ nghiệp vụ theo phân cấp quản lý.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ an ninh giai đoạn hiện hành yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện vấn đề vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06, qua P3) để thống nhất hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Đ/c Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ (để báo cáo);
- V01, V02, K01;
- Các Cục nghiệp vụ AN
- Công an các tỉnh, TP (để thực hiện);
- trực thuộc Trung ương
- Lưu V06 (VT, P1, P3).

F: .../Hướng dẫn/Hướng dẫn HSNV AN2020 bản cuối

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yên